



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 166
Justice judiciaire



PROGRAMME 166
Justice judiciaire

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Pascal Prache

Directeur des services judiciaires

Responsable du programme n° 166 : Justice judiciaire

Précisions sur le changement de responsable du programme

L'année 2024 a constitué l'amorce des premières réalisations issues de la loi organique 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation pour le ministère de la Justice 2023-2027 (LOPJ). La trajectoire pluriannuelle des moyens fixée par l'article 1^{er} de la LOPJ engage le ministère à rendre une justice plus rapide, plus claire et plus moderne.

Pour réaliser ses missions, les moyens du programme 166 ont fortement progressé depuis 2020 **(+34 % en crédits de paiement hors CAS pensions entre les LFI 2020 et 2024)**, portant le budget 2024 à 3 960 M€ en AE et 3 750 M€ en CP hors CAS pensions (+361 M€ de CP, représentant +10,7 % par rapport à la LFI 2023), dont 2 193 M€ de titre 2 hors CAS et 1 557 M€ hors titre 2 pour les CP. Les mesures de régulation prises en cours d'année afin de conserver la maîtrise de la trajectoire des finances publiques (décret d'annulation du 21 février, surgel le 17 juillet), ont pu affecter la gestion. *In fine*, en tenant compte de tous les mouvements réglementaires en gestion (reports entrants notamment), **la ressource disponible hors CAS pensions s'est établie à 4 010 M€ en AE et 3 600 M€ en CP** (dont 2 163 M€ de titre 2 hCAS et 1 437 M€ hors titre 2 pour les CP, à comparer à une exécution de 2 161 M€ en titre 2 hCAS et 1 434 M€ hors titre 2).

Ces moyens ont notamment permis à la direction des services judiciaires (DSJ) de mettre en œuvre les nombreuses recommandations issues des États généraux de la Justice, dont notamment un **plan de recrutements historique (+1 302 ETP réalisés en 2024, dont 29 ETP à l'ENM)**.

Ces renforts, sans précédent pour l'institution judiciaire, ont permis un dépassement de presque un point (83,9 % à septembre 2024) de la cible fixée en 2024 (83 %) du taux de décisions civiles rendues en moins de 12 mois (tribunal judiciaire et conseil de prud'hommes). Les résultats en matière pénale s'améliorent également très fortement s'agissant du taux des affaires terminées en moins de 12 mois en première instance concernant les mineurs (71 % sur l'année glissante à fin juin 2024 contre 38 % en 2021 avant l'entrée en vigueur de la réforme du code de la justice pénale des mineurs).

L'année 2024 s'est également inscrite dans la poursuite des actions menées en 2023 en prévoyant des mesures structurantes telles que le renforcement du rôle des responsables de BOP, de l'équipe autour du magistrat, de la simplification des procédures, ainsi que le renforcement du plan d'action pour la maîtrise des frais de justice.

Enfin, l'organisation judiciaire a été exemplairement menée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se sont achevés avec succès. Grâce à une mobilisation collective, les juridictions concernées ont pu faire face à l'augmentation de la charge de travail, tout en garantissant une réponse judiciaire rapide et efficace.

1. LA DECLINAISON OPÉRATIONNELLE DU PLAN STRATEGIQUE DE RECRUTEMENT

Renforcement des effectifs et adaptation des capacités de recrutement

En 2024, de nombreuses décisions concrètes ont été prises telles que l'élaboration d'un plan stratégique construit sur deux ans (2024 et 2025), qui s'articule autour de deux axes : l'adéquation des effectifs et des organisations aux besoins des juridictions et l'accompagnement des agents et des parcours professionnels.

Dans les faits, la création à horizon 2027 de 1 500 postes de magistrats, 1 800 de greffiers, 1 100 d'attachés de justice, est d'ores et déjà concrétisée par le recrutement de 672 juristes assistants depuis janvier 2023, 683 magistrats entre 2021 et 2024.

De nouveaux modes de recrutement ont permis d'ouvrir et simplifier l'accès à la magistrature en vue d'attirer plus de candidats et de diversifier les profils. L'action se poursuivra en 2025, avec l'expérimentation d'un concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice au profit des élèves des classes « Prépas Talents ».

L'année 2024 marque également un tournant dans le recrutement des greffiers avec un nombre record d'inscriptions, presque le double de l'année précédente (3 450 en 2023). Avec ces résultats, l'arrivée prochaine de nombreux greffiers dans les juridictions, renforcera le système judiciaire. Cet engouement témoigne d'un nouvel attrait pour ces fonctions, dont la revalorisation des carrières a pu être actée par le décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires.

Une volonté de déconcentration

Dans ce contexte de progression significative des moyens, l'action de déconcentration engagée par la DSJ prend tout son sens, en permettant notamment aux chefs de cour de proposer une répartition des effectifs supplémentaires en adéquation avec le besoin des juridictions de leur ressort, et en favorisant sur l'ensemble du territoire la réduction des stocks d'affaires et des délais de jugement, dont le suivi constitue une des huit politiques prioritaires du gouvernement. Afin de les accompagner dans cette démarche, la DSJ a élaboré des outils novateurs permettant d'objectiver la répartition des moyens au niveau le plus pertinent de l'organisation des cours et des tribunaux.

2. LA POURSUITE DE LA TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS JURDICTIONNELLES

Une équipe juridictionnelle clarifiée

La DSJ maintient sa volonté d'optimiser l'efficacité de l'équipe juridictionnelle, d'identifier les thématiques appelant une clarification des missions et d'apporter un éclairage quant à l'organisation de travail. Un premier socle documentaire sur l'équipe autour du magistrat (attaché de justice, assistant de justice et assistant spécialisé) a ainsi été diffusé, portant sur la gestion en matière de ressources humaines, l'accompagnement du parcours professionnel ou encore la répartition des missions d'assistance. Des outils de pilotage accompagnent également cette doctrine d'emploi.

Sont parallèlement initiées deux expérimentations portant sur la gestion des risques de fonctionnement de l'activité pénale d'une part, et des contentieux familiaux de l'autre. L'objectif poursuivi est l'élaboration d'un plan d'action de gestion des risques et d'un protocole de fonctionnement de la chaîne pénale.

Les travaux sur l'évaluation de la charge de travail des magistrats

La DSJ s'est engagée depuis 2022 dans des travaux destinés à se doter d'un outil de gestion plus performant de mesure de l'activité des magistrats avec pour objectifs principaux d'appréhender plus finement l'évolution de l'activité judiciaire et le besoin national en magistrats pour y faire face et de favoriser une plus grande équité dans la répartition des effectifs entre les juridictions.

Ces travaux ont conduit à l'élaboration de 21 référentiels pour la première instance et 26 pour les cours d'appel.

3. UNE JUSTICE PLUS MODERNE ET PLUS PROCHE DES CITOYENS

Le renforcement de l'accueil dans les juridictions et la simplification des démarches des justiciables

Renforcer la confiance dans la justice passe par l'amélioration des conditions d'accueil dans les tribunaux. La DSJ a adressé à l'ensemble des tribunaux en 2024 une circulaire cadre afin d'améliorer les conditions matérielles d'accueil (signalétique, accès PMR, etc.), de limiter les délais d'attente en ayant recours à des horaires de convocation différenciés et de construire un référentiel permettant aux juridictions de mesurer la qualité de leur accueil.

Le développement de nouveaux outils au service des juridictions

La trajectoire des applicatifs civils et pénaux dans les années à venir revêt une dimension stratégique indéniable, dans le cadre plus global d'une politique de digitalisation des services publics et de sécurisation des systèmes informatiques.

D'une part, en matière civile, les téléservices à destination des justiciables étant désormais lancés ou en passe de l'être, une nouvelle trajectoire a été envisagée de façon à concentrer les futurs développements sur le nouvel applicatif métier PORTALIS, à destination des juridictions, qui a vocation à remplacer les huit applicatifs métiers actuellement utilisés en juridiction par type de contentieux. Ainsi, l'outil est en cours de généralisation à l'ensemble des conseils de prud'hommes et des tribunaux de proximité.

D'autre part, en matière pénale, les travaux de refondation de l'applicatif métier CASSIOPEE se sont concrétisés par la mise à niveau technique du logiciel afin d'en améliorer la stabilité et l'amélioration progressive de l'éditique qui se poursuivra en 2025 (rationalisation des documents). Le socle technique, qui permettra de faciliter le partage des données de Cassiopée à compter de 2025 afin de limiter la ressaisie et les envois postaux, a également pu être installé en 2024. Le logiciel PRISME (Probation Insertion Suivi Mesure Évaluation), applicatif dédié à l'application des peines et ayant pour objectif d'améliorer l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice, a été amélioré au cours de la deuxième partie de l'année grâce aux retours des sites pilotes. Son déploiement sur le ressort des trois cours d'appel pilotes est prévu au deuxième trimestre 2025.

L'accompagnement des réformes

En 2024, les 20 ans de la création des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ont été l'occasion de parfaire le dispositif en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales (VIF) ont été créés dans toutes les juridictions afin de décloisonner les échanges entre les différents services.

L'objectif de la politique de l'amiable visant, par une résolution non contentieuse des litiges, à réduire les délais de traitement a été maintenu poursuivi.

La poursuite du plan d'actions de maîtrise des frais de justice

Dans la continuité de 2023, le plan de maîtrise a été resserré sur une dizaine d'actions dont les orientations majeures sont les suivantes :

- Le pilotage renforcé par les responsables de BOP ;
- La généralisation d'actions largement engagées en 2023, notamment en matière d'interceptions judiciaires, de gardiennage de véhicules et le déploiement progressif des services centralisés régionaux des frais de justice.

Le ministère de l'Intérieur (direction nationale de la police judiciaire et direction générale de la gendarmerie nationale) est désormais pleinement mobilisé dans la déclinaison de ce plan d'actions et la sensibilisation des officiers de police judiciaires.

L'année 2024 se conclut par une évolution plus maîtrisée des frais de justice avec une augmentation des flux nets des mémoires réduite à +4 % contre +7,9 % entre 2023 et 2022, +9,6 % entre 2022 et 2021 et +10,8 % entre 2021 et 2020.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Rendre une justice de qualité

INDICATEUR 1.1 : Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

INDICATEUR 1.2 : Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

INDICATEUR 1.3 : Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

INDICATEUR 1.4 : Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

INDICATEUR 1.5 : Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

INDICATEUR 1.6 : Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

OBJECTIF 2 : Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine

INDICATEUR 2.1 : Alternatives aux poursuites (TJ)

INDICATEUR 2.2 : Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

INDICATEUR 2.3 : Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

INDICATEUR 2.4 : Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

OBJECTIF 3 : Adapter et moderniser la justice

INDICATEUR 3.1 : Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale

INDICATEUR 3.2 : Transformation numérique de la justice

INDICATEUR 3.3 : Part des conciliations réussies

INDICATEUR 3.4 : Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Rendre une justice de qualité

INDICATEUR mission

1.1 – Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance	%	81,4	83,5	83	83,9	cible atteinte	85

Commentaires techniques

Source des données : Les données proviennent du SSER (répertoire Général Civil - RGC) et sont issues de l'enregistrement des affaires par les juridictions civiles dans les applicatifs métiers (Winci, X-TI, Wings CPH et Portalis).

Le champ est l'ensemble des affaires civiles terminées dans les tribunaux judiciaires (TJ) et les conseils de prud'hommes (CPH) pour l'année N, y compris les procédures courtes (référés, requêtes, ordonnances civiles du juge des libertés et de la détention et injonctions de payer).

Mode de calcul :

Nombre affaires terminées en moins de 12 mois année N-1 / d'affaires civiles terminées année N-1. Il est à également à préciser qu'eu égard à une utilisation hétérogène des codes de nature d'affaire en juridiction (NAC) en lien avec la réforme de la procédure de divorce contentieuse issue de la LPJ 2019, le calcul prend en compte, pour les années de 2021 à 2024, le taux de divorces de moins d'un an de l'année 2019, ce afin de neutraliser les effets de rupture statistique. Une solution corrective est en cours.

ANALYSE DES RÉSULTATS

En préambule, il convient de préciser que les données disponibles au moment de la rédaction du RAP 2024 sont celles d'une année glissante allant du mois de Octobre 2023 à Septembre 2024. Les données définitives 2024 ne pourront nous être transmises par les services statistiques du ministère qu'à fin avril 2025.

Le taux d'affaires civiles traitées en moins de 12 mois est en augmentation en 2024. Le taux de 83,9 % (+0,4 point) est ainsi le plus élevé depuis 2022 (81,4 %). Aussi, le nombre de décisions rendues en 2024 est supérieur à 2023 (+5 %). La cible 2024 fixée à 83 % a été dépassée.

Pour mieux apprécier le résultat obtenu, il convient de distinguer les procédures dites à traitement court (référés, injonctions de payer, décisions civiles du juge des libertés et de la détention, ordonnances sur requête, incapacité des mineurs et des majeurs) des procédures à traitement plus long des tribunaux judiciaires (affaires du juge des affaires familiales, du juge des contentieux de la protection, des pôles sociaux, affaires civiles en matière de contentieux général) et des conseils de prud'hommes. Ainsi, les procédures à traitement court ont représenté

57 % des affaires traitées en 2024 (inchangé par rapport à 2023) pour 43 % de procédures plus longues, pour une répartition de 55 % / 45 % en 2021 et 2022, ce qui reste assez homogène. Le taux de traitement en moins de 12 mois des procédures civiles « courtes » est de 98,7 % (-0,2 point).

Dès lors, l'amélioration du taux passe donc par une augmentation du taux de traitement en moins de 12 mois des affaires civiles dites « longues ». En effet, leur taux est de 64,5 % en 2024, soit +1,5 point par rapport à 2023 et +5 points par rapport à 2022. C'est également le taux le plus élevé depuis 2019 (62,2 %) mais il reste en-deçà des résultats de 2018 (65,4 %). C'est donc sur ces procédures que sont concentrés les efforts pour améliorer les délais de jugement. Les contentieux à traitement les plus longs qui affichent les meilleurs taux sont les contentieux du juge des contentieux de la protection (90,8 % / -0,5 point) ou encore les contentieux civils généraux (65 % / +3,1 points). Il est à noter que les contentieux généraux civils sont en amélioration constante depuis 2021 et le taux moyen tend à se rapprocher du taux de la période avant crise du Covid, soit 2018 ou 2019 (69 %). Les contentieux où les taux sont les moins favorables concernent les contentieux des pôles sociaux (affaires de la sécurité sociale et de l'incapacité) avec 48,2 % d'affaires traitées en moins de 12 mois (+3,7 points). Cependant, ce taux augmente fortement depuis 2021 et n'a jamais été aussi élevé. Les affaires prud'homales (44,7 % / +1 point) continuent d'afficher un taux d'affaires traitées en moins de 12 mois peu élevé mais il est en progression régulière et encourageante.

Aussi, sur les trois dernières années, il est relevé une dynamique positive dans tous les contentieux à traitement longs, avec des parts d'affaires traitées en moins de 12 mois qui augmentent de façon importante. Les juridictions ont pu mettre à profit une certaine baisse des affaires nouvelles et s'organiser pour optimiser le traitement de leurs flux civils, sachant que la pression est restée forte sur la chaîne pénale dans cette même période. Cependant, les affaires civiles nouvelles tendent à revenir à des niveaux proches des années avant Covid ce qui risque de freiner l'effort entrepris.

INDICATEUR

1.2 – Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

(du point de vue de l'usager)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance	%	79,4	80,4	81	79,9	absence amélioration	82

Commentaires techniques

Source des données :

Les données sont transmises par la Sous-direction de la statistique et des études, à partir du système d'Information Décisionnel (SID) dans lequel remontent les données d'activité enregistrées par les juridictions sur le logiciel métier Cassiopée.

Mode de calcul :

Affaires pénales terminées en moins de douze mois année N / total d'affaires pénales terminées sur les 12 derniers mois année N.

Concernant le tribunal correctionnel (TC) : le calcul part de la saisine du parquet jusqu'à la décision au fond, quelle que soit la filière.

Concernant le juge pour enfants (JE) et le tribunal pour enfant (TPE) : le calcul part de la saisine du parquet jusqu'à la décision mettant fin à l'affaire. Affaires pénales terminées en moins de douze mois année N / total d'affaires pénales terminées sur les 12 derniers mois année N.

Concernant le tribunal correctionnel (TC) : le calcul part de la saisine du parquet jusqu'à la décision au fond, quelle que soit la filière.

Concernant le juge pour enfants (JE) et le tribunal pour enfant (TPE) : le calcul part de la saisine du parquet jusqu'à la décision mettant fin à l'affaire.

ANALYSE DES RÉSULTATS

En préambule, il convient de préciser que les données disponibles pour 2024 au moment de la rédaction du RAP 2024 sont celles d'une année glissante allant du mois de juillet 2023 au mois de juin 2024. Les données définitives 2024 ne pourront nous être transmises par les services statistiques du ministère qu'à fin avril 2025.

Le taux d'affaires pénales traitées en moins de 12 mois comprend les délais de traitement affichés par les tribunaux correctionnels et ceux des affaires concernant les mineurs (juges des enfants et tribunaux pour enfants).

Sur l'année glissante, les résultats sont moins bien orientés au niveau des tribunaux correctionnels (-0,7 points, soit 80,7 % pour 81,4 % en 2023), qu'au niveau des juges des enfants (JE/Tribunaux pour enfants) où il est en hausse de +3 points (70,8 % pour 67,8 % en 2023). Aussi, la hausse du taux devant les juges et tribunaux pour enfants permet de limiter légèrement la baisse constatée devant les tribunaux correctionnels lorsque l'on cumule les résultats des 2 juridictions (-0,5 point).

Concernant les tribunaux correctionnels :

Il y a eu un peu plus de jugements rendus en 2024 par rapport à 2023 (+2 %), mais les jugements suite à des procédures simplifiées (comparutions en reconnaissance préalable de culpabilité et ordonnances pénales) augmentent régulièrement et fortement (+4 % en 2023 et +24 % par rapport à 2018) alors que les jugements suite à des procédures plus classiques et demandant un traitement plus lourd, sont en baisse (-2 % en 2023 et -12 % par rapport à 2018). Le nombre de jugements affichés en 2023 et 2024 restent assez nettement supérieurs à ceux des années antérieures.

Bien que la plupart des procédures pénales ont des délais de traitement nettement inférieurs à 12 mois, la part des affaires traitées en plus de 12 mois augmente pour la plupart des procédures mêmes pour les plus courtes (*sur la base des affaires jugées à fin du troisième trimestre 2024 ce qui biaise légèrement les résultats*) :

- 15,6 % des ordonnances pénales ont été traitées en 1 an ou plus soit +3 points par rapport à 2023 ;
- 12,8 % des convocations par procès-verbal du procureur de la République ont été traitées en 1 an ou plus (+1,1 points) ;
- 10,6 % des comparutions en reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ont été traitées en 1 an ou plus (+1,7 points) ;
- 34,1 % des convocations par officier de police judiciaire (COPJ) ont été traitées en 1 an ou plus (+3 points) ;
- 97,6 % des affaires traitées suite à une instruction sont jugées en 1 an et plus (+0,4 point) ;
- 79,2 % des citations directes et convocation par partie poursuivante ont été traitées en 1 an ou plus (-2 points cependant).

Cette hausse des délais moyens de traitement impacte directement à la baisse les taux d'affaires traitées en moins de 12 mois.

Par ailleurs, le poids particulièrement important des ordonnances pénales et des convocations par officier de police judiciaire (COPJ) dans les affaires jugées (60 % des décisions correctionnelles), combiné à la hausse de leurs délais moyens de traitement entraîne de fait une dégradation du résultat 2024.

La hausse du délai est également liée à une complexité croissante des affaires, notamment en matière de criminalité organisée et de contentieux économique et financier, mais également sur des contentieux à haute technicité comme la cybercriminalité. Les affaires à l'instruction ne représentent que 3 % des affaires jugées mais leur impact sur le taux est réel.

Depuis plusieurs années, il est constaté une tendance forte au niveau de la filière pénale. Les parquets pour pouvoir juger rapidement les délits dès lors que l'auteur est entre les mains de l'appareil judiciaire, et face à des délais d'audience qui s'allongent, recourent d'avantage aux procédures avec déferrement (comparution immédiate ou à délai différé, convocation par procès-verbal du procureur de la République, ou encore la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - CRPC - déferrement depuis quelques années), ce qui

irait dans le sens d'un raccourcissement des délais de traitement, mais avec un effet de bord qui est l'allongement des délais sur les procédures plus longues (instruction, convocation par officier de police judiciaire, et citations directes) qui sortent de moins en moins rapidement des stocks des tribunaux.

Concernant les juges des enfants et les tribunaux pour enfants :

La prise en charge des affaires avec des mineurs, avec l'entrée en vigueur de la réforme du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) en octobre 2021, a permis d'améliorer nettement le taux d'affaires traitées en moins de 12 mois, l'objectif majeur de la réforme est donc atteint.

Alors qu'avant l'année 2021, seulement 36 % à 38 % des affaires pénales concernant les mineurs étaient jugées en moins de 12 mois, depuis 2022 ce taux augmente régulièrement, passant à 61 % en 2022 puis 68 % en 2023, pour atteindre presque 71 % sur l'année glissante à fin juin 2024. Cette nette amélioration tient à la quasi disparition des affaires nées sous le régime de l'ordonnance de 1945, lesquelles affichaient des délais de traitement de plus de 16 mois (2 130 de jugées en année glissante à fin juin 2024 pour un délai moyen élevé de 40,6 mois). Ces affaires ne représentent plus que 4 % des auteurs mineurs jugés ce qui limitent leur impact sur le taux.

Le CJPM encadre les délais de convocation des mineurs : l'audience sur l'examen de la culpabilité par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants doit intervenir dans un délai de 10 jours à 3 mois, à compter du moment où le parquet saisit la juridiction. Ainsi, sur les 9 premiers mois de 2024, les audiences sur la culpabilité mettant fin à l'affaire, avec relaxe du mineur, se traitent en 3,3 mois en moyenne (pour 3 mois en 2023). S'ensuit une période de mise à l'épreuve éducative dont la durée est fixée entre six et neuf mois avant que n'intervienne l'audience du prononcé de la sanction. Les audiences de sanction se tiennent en moyenne dans un délai de 10,5 mois (pour 9,8 mois en 2023 et 8,5 mois en 2022), et représentent 43,5 % des auteurs jugés (41 % en 2023).

Il est à noter que de plus en plus souvent, dans certaines situations particulières (mineurs déjà connus des juges pour d'autres faits similaires, ou pour des mineurs primo délinquants avec des chances faibles de réitération), les juges des enfants se prononcent en audience unique (décision sur la culpabilité et sur la sanction lors de la même audience). Cela tend à raccourcir de fait les délais de traitement, dans la mesure où l'audience du prononcé de la sanction doit normalement intervenir entre 6 et 9 mois après celle sur le prononcé de la culpabilité. Aussi, sur 9 mois en 2024, le délai moyen de convocation à une audience unique est de 3,6 mois (3,3 mois en 2023) et elles représentent 36,5 % des mineurs jugés (32,5 % en 2022).

Ainsi, une fois que le parquet a saisi le JE/TPE, la procédure mise en place dans le cadre de la CJPM, le délai maximum de traitement ne devrait pas excéder 12 mois, ce qui est le cas à la fin du 3^{ème} trimestre 2023, la combinaison des délais des 3 types audience (audience de culpabilité mettant fin à la procédure, audience de sanction et audience unique) aboutit à un délai moyen de jugement de 7 mois, grâce notamment à la part importante prise par les audiences uniques. Cependant, les délais ont augmenté en 2024 par rapport à 2023 (6,6 mois) et 2022 (4,6 mois) pour chacune de ces 3 types d'audience.

Par ailleurs, il est également relevé que le délai de traitement des affaires après renvoi du juge de l'instruction, dont la gestion demande un temps plus long, est élevé, soit 13,7 mois fin 3^e trimestre 2024, pour 13,1 mois en 2023, même si ces procédures ne représentent que 4 % des mineurs jugés (inchangé).

Si le délai global de traitement des affaires mineurs reste encore en phase avec les attentes du législateur du CJPM en se maintenant sous les 12 mois, il faut constater que les délais se situent dans une dynamique de hausse régulière quelle que soit le type d'audience analysé.

Le recours important des juges des enfants à l'audience unique, qui permet de combiner en une seule audience le prononcé de la culpabilité et la sanction à l'encontre du mineur, est à ce jour le vecteur principal pour respecter un délai de traitement raisonnable, inférieur à 12 mois.

La hausse du délai la plus préoccupante se situe au niveau des audiences de sanctions (hors audiences uniques), pour lesquelles le mineur voit sa sanction prononcée, en moyenne, 10,5 mois après la saisine du juge ou tribunal des enfants.

INDICATEUR

1.3 – Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Cours d'appel - civil	mois	13,4	13,6	13	13,9	absence amélioration	12,5
Tribunaux judiciaires	mois	10,8	11,4	9,5	11,7	absence amélioration	9,2
Conseils de prud'hommes	mois	14,9	16,8	13,5	18,3	absence amélioration	13
Cour d'assises	mois	16,8	14,8	16	Non connu	donnée non renseignée	15

Commentaires techniques

Source des données :

Répertoire Général Civil (RGC) pour cours d'appel, conseils des prud'hommes. Tribunaux judiciaires : évolution des outils en cours pour une prise en compte également par le RGC.

Cadres des parquets pour les cours d'assises.

Mode de calcul :

Numérateur : Nombre d'affaires en stock en fin d'année / Dénominateur : Nombre d'affaires traitées dans l'année x 12.

Il s'agit de déterminer le nombre de mois nécessaires pour traiter le stock (si les juridictions ne faisaient que cela).

Interprétation :

C'est le seul indicateur qui permette d'évaluer si le volume du stock constitue une problématique préoccupante pour les juridictions concernées. Plus ce délai augmente plus le risque est grand.

Il peut être sujet à d'importantes fluctuations si l'une des deux données, voire les deux, varient fortement. Dans ce cas il s'agit également d'un indicateur d'alerte sur une difficulté particulière rencontrée par les juridictions. Cependant au niveau national de tels effets sont lissés.

Disponibilité :

Version provisoire en février de N+1 ; version définitive en avril de N+1 pour les TGI, cours d'appel, Conseils de prud'hommes et, après évolutions des outils, également pour les tribunaux judiciaires.

En juin de N+1 pour les cours d'assises.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Cours d'appel :

La hausse de +0,3 points du délai théorique d'écoulement du stock en 2024 (valeur encore très provisoire) est à relativiser car le niveau du stock d'affaires civiles est en légère baisse de -1 % (première tendance), ce qui est le cas depuis plusieurs années. La hausse affichée du délai d'écoulement du stock est liée avant tout à une baisse régulière du nombre d'affaires traitées (les cours ont traité à ce jour environ 195 000 affaires pour 230 000 en 2019). Parallèlement, les affaires nouvelles connaissent également une dynamique de baisse sur la même période, sauf en 2024 où un léger rebond se produit (+1 %).

Depuis plusieurs années, les cours d'appel ont bénéficié d'une baisse des affaires nouvelles, ce qui leur a permis de mieux s'organiser pour réduire leurs stocks d'affaires civiles.

La baisse du niveau de traitement résulte en partie d'un report d'ETP vers l'activité pénale qui est plus en difficulté, notamment les activités en matière d'appels correctionnels, des chambres de l'instruction, mais également en matière de traitement des affaires criminelles, la mise en place des cours criminelles départementales ayant conduit à mobiliser plus de moyens humains pour en assurer un fonctionnement satisfaisant.

Dans ce contexte, l'activité civile peut parfois apparaître comme moins prioritaire du fait d'une dynamique plus favorable.

Tribunaux judiciaires :

Le délai théorique d'écoulement du stock affiche une hausse en 2024 de +0,3 mois à 11,7 mois.

Plusieurs constats expliquent cette hausse du délai d'écoulement du stock devant les tribunaux judiciaires :

- Une nouvelle hausse du stock d'environ +26 000 affaires, après celle de 2023 de +30 000 affaires, alors que les tribunaux sortaient d'une période de déstockage importante entre 2018 et 2022 (-145 000 affaires).
- Un nombre d'affaires traitées qui plafonne autour de 870 000 affaires par an (hors activité TPRX et activités des tribunaux d'instance absorbés).
- Des affaires nouvelles en très forte augmentation et qui atteignent des niveaux supérieurs à ceux de la période avant Covid, soit plus de 900 000 affaires pour 870 000 en 2019. Les contentieux juge des libertés et de la détention (JLD) (+50 000 affaires nouvelles), et contentieux général civil (+35 000 affaires) contribuent à cette hausse d'activité, contrairement au contentieux des juges des affaires familiales qui est en baisse (-35 000 affaires nouvelles).

Comme pour les cours d'appel, il faut mentionner le poids important de la filière pénale, avec des affaires de plus en plus complexes, des délais d'audience des affaires élevés, qui obligent souvent les chefs de juridiction à reporter des moyens de la chaîne civile vers la chaîne pénale.

Les recrutements de magistrats, greffiers et attachés de justice sur la période 2023-2027, doivent permettre de favoriser une réduction des stocks (en augmentant la capacité de traitement des juridictions les plus en difficulté). Cela devrait dans un premier temps conduire à une hausse des délais moyens de traitement, mais au profit du rajeunissement des affaires en stock, avec un traitement prioritaire des affaires en stock les plus anciennes (deux ans et plus).

Conseils de prud'hommes :

Le délai théorique d'écoulement du stock a augmenté de +1,5 mois. La principale cause de ce résultat est la forte diminution depuis 2023 du nombre d'affaires traitées en 2024 (86 000 affaires traitées hors référés). Les années antérieures à 2023, les conseils des prud'hommes traitaient 100 000 affaires par an et plus.

Dans le même temps, le nombre d'affaires nouvelles reste stable autour de 91 000 affaires. Il en résulte donc une augmentation du stock qui reste néanmoins contenue comme en 2023 (+4 600 affaires et +5 840 en 2023).

Il faut donc considérer cette augmentation du stock et de son délai d'écoulement comme conjoncturelle. En effet, depuis dix ans, ces juridictions ont montré leur capacité à réduire significativement leurs stocks (-100 000 affaires), mais également le délai moyen de traitement de leurs procédures (le délai de traitement actuel est proche de celui de 2015 ou 2016 qui était de 16,4 mois, après avoir atteint plus de 18 mois sur la période de la crise sanitaire en 2020 et 2021). Seul l'âge moyen du stock continue d'augmenter régulièrement. Il est ainsi passé de 14,9 mois en 2018 à 17,3 mois fin 2023 (les données 2024 ne sont pas encore disponibles) car, dans l'objectif de

résorption de stock, sont généralement privilégiées en premier lieu les affaires récentes ou peu anciennes (inférieures à deux ans) plus simples à traiter.

INDICATEUR

1.4 – Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Cour de Cassation (magistrat du siège - affaires civiles)	Nb	79	74	110	75	amélioration	105
Cours d'appel (magistrat du siège - affaires civiles)	Nb	249	237	260	ND	donnée non renseignée	290
Tribunaux judiciaires (magistrat du siège - affaires civiles)	Nb	686	696	735	ND	donnée non renseignée	760
Cour de Cassation (affaires pénales)	Nb	83	92	90	90	cible atteinte	90
Cours d'appel (magistrat du siège) - Affaires pénales	Nb	231	224	265	ND	donnée non renseignée	275
Cours d'appel (magistrats du parquet) - Affaires pénales	Nb	358	357	400	ND	donnée non renseignée	405
Tribunaux judiciaires (magistrat du siège) - Affaires pénales	Nb	947	925	980	ND	donnée non renseignée	1105
Tribunaux judiciaires (magistrats du parquet) - Affaires pénales	Nb	889	983	940	ND	donnée non renseignée	1000

Commentaires techniques

Source des données :

Pour le numérateur, les données sont issues :

- Du service informatique de la Cour de cassation ;
- Du répertoire général civil pour les autres juridictions.

Pour le dénominateur :

- Les données de la Cour de cassation sont issues du secrétariat général de ladite Cour ;
- Les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l'année N sont disponibles au mois de juin de l'année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n'est disponible que pour le PAP N+1.

Mode de calcul :

Pour la Cour de cassation, il s'agit du calcul du nombre moyen de dossiers terminés dans l'année par rapporteur désigné sur les dossiers.

Pour les cours d'appel le numérateur correspond au nombre total d'affaires terminées (procédures au fond et procédures de référés) rapporté au nombre total des ETPT affectés au traitement des affaires civiles tels qu'issus des déclaratifs annuels des juridictions.

Pour les juges des enfants : il s'agit des décisions en matière civile et pénale divisée par le nombre d'ETPT de juges des enfants affectés au traitement de ces activités.

Pour les Tribunaux judiciaires : pour l'année 2020 les outils métiers restitueront l'activité de ces nouvelles structures. Pour les années antérieures les activités et ETPT ont été calculés par agrégats (tribunaux de grande instance + tribunaux d'instance).

ANALYSE DES RÉSULTATS

Cour de Cassation :

En matière civile :

La baisse structurelle des pourvois portés devant la Cour de cassation observée depuis 2021 se confirme en 2024 où le nombre de pourvois enregistrés atteint son étiage de la dernière décennie avec 13 525 pourvois en baisse de 6 % sur 12 mois.

En 2024, on observe une progression de 6 % des affaires audiencées par les chambres civiles passant de 10 202 à 10 807 affaires terminées dans l'année. En raison d'un flux positif entre les départs et les nominations des conseillers rapporteurs sur l'année 2024, l'effectif des conseillers rapporteurs atteint 144 conseillers contre 138 en 2023 ce qui vient obérer la réalisation 2024. Toutefois, il faut préciser que le ratio marque une légère amélioration en 2024 avec une réalisation qui atteint une moyenne annuelle de 75 dossiers par rapporteur contre 74 en 2023.

Comme indiqué dans les précédents rapports, il faut rappeler la forte mobilisation des magistrats dans l'apurement du stock des dossiers, et ce, malgré un fort turn-over des effectifs affectés dans les chambres civiles constaté en 2023 qui est proche de 25 % dans deux chambres. En effet, avec un taux de couverture des affaires civiles de 109 %, on observe une diminution de 6 % du nombre de pourvois en stock sur la période 2023-2024 qui passe respectivement de 20 088 à 18 882 pourvois en stock au 31 décembre. Cette mobilisation se traduit également par un déstockage des affaires les anciennes dans la mesure où la part des dossiers jugés concernant des pourvois en stock depuis au moins 3 ans est passée de 2,5 % en 2023 à 5,5 % en 2024 sans dégrader le traitement des affaires en stock depuis au moins 2 années qui représente 54 % des dossiers jugés contre 55 % en 2023.

Sur la période 2023-2024, il faut préciser que sur les six chambres civiles, deux chambres auront vu leur effectif de magistrat renouvelé de près d'un tiers et une chambre aura renouvelé 50 % de ses effectifs. Cet important renouvellement impact la réalisation de l'indicateur étudié dans la mesure où les magistrats nouvellement nommés à la Cour de cassation ne peuvent pas traiter autant de dossiers que les magistrats aguerris à la technique de cassation dont la période minimale nécessaire à la maîtrise de la technique de cassation est comprise entre 18 et 24 mois.

Un autre facteur important explique l'évolution des arrêts rendus par magistrat du siège, sans pour autant que la charge de travail diminue : le traitement de « séries » de dossiers, notamment en matière sociale.

En effet, une série ne se compose pas nécessairement, voire pas si souvent, de dossiers strictement identiques. Il appartient alors aux magistrats rapporteurs de vérifier si les arrêts d'appel sur lesquels les pourvois sont interjetés sont identiques ou non, d'identifier ainsi les différences de situations (fréquentes lorsqu'il s'agit de salariés : CDI/CDD, temps complet/temps partiel, ancienneté dans l'entreprise) susceptibles d'emporter des analyses juridiques différentes, et de traiter les moyens des pourvois qui eux-mêmes peuvent se distinguer selon la situation de chaque salarié. Ces vérifications conduisent parfois à rédiger plusieurs arrêts pour une même série, même si la chambre sociale a une pratique de jonction des affaires dans les arrêts dès que cela est possible. Ces vérifications sont de nouveau faites par la formation de jugement et par le greffe de chambre. L'existence constante de dossiers sériels à la chambre sociale est donc aussi une source de travail particulier qui ne s'évalue pas en rapport avec le nombre d'arrêts rendus.

Cette question des séries doit faire l'objet d'une vérification systématique lorsqu'on constate une forte évolution à la hausse ou à la baisse d'une donnée relative aux affaires à la Cour de cassation pour savoir dans quelle mesure cette évolution est effective si l'aspect sériel était gommé.

Par ailleurs, depuis septembre 2014, la Cour de cassation a initié un vaste mouvement de réforme de ses méthodes de travail, visant à adapter son fonctionnement aux nouvelles exigences nationales et internationales et à asseoir l'autorité de ses décisions. Cette évolution, conduite en parallèle dans de nombreuses cours suprêmes européennes, a profondément transformé le travail des magistrats. La Cour a notamment développé une pratique de la motivation dite « enrichie » pour ses arrêts les plus importants : la décision met alors en évidence la méthode d'interprétation des textes pertinents, évoque le cas échéant les solutions alternatives écartées, cite les « précédents » pour donner plus de lisibilité aux évolutions de la jurisprudence, fait état des études d'incidences effectuées lorsqu'elles ont joué un rôle conséquent dans le choix de la solution adoptée, etc. Dans le même temps, la complexification croissante des pourvois (QPC, contrôle de conventionnalité, saisines pour avis de la CJUE, etc.), a conduit la Cour à accroître le nombre d'arrêts rendus en chambre mixte (pour les affaires posant une question juridique relevant des attributions de plusieurs chambres de la Cour) et en assemblée plénière (pour les affaires posant une question juridique de principe).

Par conséquent, l'objectif cible de 110 affaires traitées par magistrat en matière civile, établi au regard de méthodes de travail devenues obsolètes, devra être réévalué afin de correspondre davantage à la réalité de la pratique juridictionnelle des magistrats de la Cour.

En matière pénale :

Au pénal, 3 333 affaires audiencées par la chambre criminelle ont été traitées par 37 conseillers rapporteurs ce qui représente une moyenne annuelle de 90 dossiers par rapporteur.

La stabilisation de l'effectif de conseillers rapporteurs corrélée à un turn-over inférieur à 10 % sur la période 2023-2024 ainsi qu'une stabilisation des affaires enregistrées sur les trois dernières années ont permis d'atteindre la cible de 90 dossiers par rapporteur.

Par ailleurs, il faut préciser que le délai moyen existant entre date d'enregistrement du pourvoi et la date de décision mettant fin à l'instance, pour toutes les affaires audiencées devant la chambre criminelle et terminées par un arrêt dans l'année (ne sont donc pas comptabilisées, les affaires terminées par une ordonnance du président de la chambre criminelle) s'améliore pour la deuxième année consécutive avec un délai moyen de 8 mois.

A titre indicatif, si l'on prend en compte l'intégralité des pourvois traités par la chambre criminelle, le délai moyen de traitement est de 4,9 mois

Cours d'appel / Juges des enfants / Tribunaux judiciaires :

Les ETPT 2024 nécessaires au calcul ne seront disponibles qu'en juin 2025. Les ratios seront indiqués dans le PAP 2026.

INDICATEUR

1.5 – Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Cour de Cassation (civil)	Nb	261	220	260	226	amélioration	255
Cour de Cassation (pénal)	Nb	253	234	250	241	amélioration	240
Cours d'appel (civil)	Nb	199	198	230	ND	donnée non renseignée	235
Cours d'appel (pénal)	Nb	124	126	140	ND	donnée non renseignée	145
Tribunaux judiciaires (civil)	Nb	198	193	225	ND	donnée non renseignée	230
Tribunaux judiciaires (pénal)	Nb	103	102	125	ND	donnée non renseignée	130

Commentaires techniques

Source des données :

Pour le numérateur, les données d'activité sont issues :

- du service informatique de la Cour de cassation,
- du répertoire général civil et du SID (système d'information décisionnel) développé par la sous-direction de la statistique et des études,

Pour l'ensemble des juridictions hors Cour de cassation, le dénominateur est constitué des ETPT traitant les activités affichées au numérateur. Les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l'année N sont disponibles au mois de juin de l'année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n'est disponible que pour le PAP N+1.

Mode de calcul :

Pour la Cour de cassation, il s'agit du nombre de pourvois traités, rapporté au nombre de fonctionnaires (en ETP) affectés à la Cour.
Pour les cours d'appel et les tribunaux judiciaire, il s'agit du nombre total d'affaires civiles ou pénales terminées (incluant les référés au civil), rapporté au nombre d'ETPT déclarés.
Pour les tribunaux judiciaires : Avant 2020, calcul par agrégation des activités (civiles ou pénales) des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. A partir de 2020, les données d'activité seront directement disponibles au travers des applicatifs métiers (civils ou pénaux). Les ETPT sont issus de l'enquête déclarative et doivent toujours être agrégés pour le calcul.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Cour de Cassation :

Il est observé une tendance baissière du nombre des pourvois enregistrés en matière civile sur la période 2022-2024 où le nombre de pourvois est passé de 15 475 en 2022, à 14 408 en 2023 et 13 525 en 2024 soit une baisse de 14,4 % en trois ans.

La baisse de l'activité sur la période corrélée avec la baisse du nombre de fonctionnaires affectés au traitement des pourvois a engendré une amélioration de l'indicateur avec un ratio de 226 dossiers par fonctionnaire.

En matière pénale, l'activité engendrée montre une légère augmentation des pourvois reçus avec 7 214 affaires portées devant la cour de cassation en 2024 contre 7 026 en 2023. Le nombre de fonctionnaires affectés au traitement des procédures pénales est le même qu'en 2023, soit 30 fonctionnaires. L'indicateur 2024 est amélioré avec 241 dossiers traités par fonctionnaire.

Cours d'appel (civil et pénal) / Tribunaux judiciaires (civil et pénal) :

Les ETPT 2024 nécessaires au calcul ne seront disponibles qu'en juin 2025, les ratios seront indiqués dans le PAP 2026.

INDICATEUR

1.6 – Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

(du point de vue de l'usager)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de cassation des décisions civiles rendues en appel	%	1,7	1,65	1,52	ND	donnée non renseignée	1,5
Taux de cassation des décisions pénales rendues en appel	%	0,6	0,67	0,52	ND	donnée non renseignée	0,5

Commentaires techniquesSource des données :

Les données sont traitées par le greffe de la Cour de cassation et traitées statistiquement par le service informatique de la Cour de cassation. Ces données ne sont disponibles qu'environ 6 mois après la fin d'une année N, ce qui ne permet pas de publier les taux avant l'été de l'année N+1.

Mode de calcul :

Il s'agit du nombre d'affaires civiles et pénales faisant l'objet d'une cassation partielle ou totale, avec ou sans renvoi, rapporté au nombre total de décisions rendues par les cours d'appel en matière civile et pénale.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les données nécessaires au calcul (données civiles et pénales de la cour de cassation) ne seront disponibles qu'au mois de juin 2025.

Les données pénales des cours d'appel nécessaires au calcul pour le taux de cassation des décisions pénales, ne seront disponibles qu'au mois de juin 2025.

OBJECTIF**2 – Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine****INDICATEUR****2.1 – Alternatives aux poursuites (TJ)**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux d'alternatives aux poursuites	%	24,3	33,3	43	33,8	amélioration	45
Taux de procédures alternatives aux poursuites qualitatives	%	23,7	38,4	26	42,1	cible atteinte	39
Majeurs	%	24,9	38,5	26	42,9	cible atteinte	39
Mineurs	%	24,3	42,7	27	48,8	cible atteinte	41,5

Commentaires techniquesSource des données :

Ministère de la justice/SG/SEM/SSER/Fichier statistique Cassiopée
Système d'Information décisionnel (SID).

Mode de calcul :

Le taux d'alternatives aux poursuites permet de mesurer la part des affaires faisant l'objet d'une mesure alternative réussie c'est-à-dire correctement exécutée et validée auprès du parquet ou d'une composition pénale, sur l'ensemble des affaires poursuivables.

Le taux de procédures alternatives aux poursuites qualitatives : nombre de mesures qualitatives rapportées au nombre total de mesures alternatives (majeurs + mineurs + personnes morales).

Sont comptabilisées comme mesures alternatives qualitatives : les réparations/mineurs, médiations, injonction thérapeutique, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, orientation vers des stages de prévention ou de sensibilisation (stage civique, de prévention

parentale, stages sensibilisation à la sécurité routière, contre les violences conjugales ou sexistes, aux dangers de l'usage de stupéfiants, de la consommation d'alcool, ...).

Majeurs : nombre des mesures alternatives qualitatives concernant des majeurs rapportés à l'ensemble des mesures alternatives ayant concerné des majeurs.

Mineurs : nombre des mesures alternatives qualitatives concernant des mineurs rapportés à l'ensemble des mesures alternatives ayant concerné des mineurs.

Taux de rappels à la loi par délégué du procureur de la république : nombre de rappels à la loi par DPR rapporté au nombre total de rappels à la loi prononcés.

La mesure de l'indicateur est annuelle : une mesure provisoire en février n+1 et une mesure définitive en juin n+1.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les résultats affichés sont très provisoires. En effet au mois de février un certain nombre de procédures n'ont pas encore été enregistrées par les juridictions, et notamment les convocations par officiers de police judiciaire, qui sont saisies pour certaines au moment de l'arrivée du dossier transmis au tribunal par les services de police ou gendarmerie, avec souvent un décalage dans le temps.

Concernant le taux de mesures alternatives aux poursuites, il est constaté une grande stabilité par rapport à 2023. La tendance sur les dernières années est à la baisse des affaires dites « poursuivables », c'est-à-dire les affaires pouvant faire l'objet d'une réponse pénale par les tribunaux, 1 355 000 affaires poursuivables en 2021 à 1 181 000 affaires poursuivables en 2024 (chiffre très provisoire mais qui n'atteindra pas le niveau de 2023 avec 1 293 000 affaires poursuivables). Cela représente une baisse de près de 13 % en 4 ans (à nuancer légèrement dans l'attente des chiffres définitifs).

Sur la même période, les mesures alternatives aux poursuites ont connu un mouvement de baisse très important, passant de 533 000 mesures en 2021 à 400 000 mesures en 2024 (provisoire) soit 25 % de moins. Entre 2023 et 2024, la baisse des affaires poursuivables (-8,5 %) est plus élevée que la baisse des mesures alternatives (-6 %), ce qui explique la légère augmentation du taux de mesures alternatives. Ces données sont toutefois éloignées des taux de mesures alternatives des années 2018 à 2020 qui se situaient autour de 41 %, avec un premier décrochage en 2021 (39,3 %) pour atteindre 33 %/34 % ces deux dernières années.

Pour rappel, cette baisse des mesures alternatives peut être expliquée par certaines tendances actuelles :

- La suppression du rappel à la loi, à partir de janvier 2023 (voir ci-dessous) ;
- Les parquets ont augmenté le nombre de classements pour inopportunité des poursuites (+20 % en 2023 et 2024 par rapport aux années antérieures 2020 à 2022) qui atteignent leur plus haut niveau des cinq dernières années. Ces classements sans suite sont prononcés en vertu de l'article 40-1 du code de procédure pénale, lorsque le procureur estime qu'il n'est pas opportun, d'engager des poursuites ou de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites. Il s'agit en général de faits d'une faible gravité (préjudice ou trouble peu important), pour lesquelles le plaignant s'est désisté ou encore lorsque l'infraction a cessé (régularisation ou victime désintéressée d'office). Cela peut également concerner des auteurs à l'état mental déficient. En outre l'augmentation de ces classements peut également s'analyser comme une conséquence de la suppression du rappel à la loi.
- Un recours aux poursuites qui est maintenu à un niveau élevé depuis trois ans, avec des taux de poursuite autour de 52 % à 53 % depuis 2022 (pour 48 % à 50 % les trois années précédentes). Les parquets tendent à maintenir un niveau élevé de poursuites, au détriment des alternatives, malgré des audiences pénales encombrées du fait d'une délinquance plus violente et d'une complexité croissante des affaires (réseaux de criminalité organisée et en matière économique et financière, cybercriminalité en augmentation). Il y a moins d'affaires poursuivables, mais leur niveau de gravité et de complexité est en augmentation. Néanmoins, les parquets veulent maintenir leur capacité de poursuites pour les faits les plus graves.

La meilleure tendance affichée, malgré la baisse des alternatives aux poursuites, se trouve dans le taux des mesures alternatives qualitatives qui ne cessent de croître chaque année.

Depuis 2023, le rappel à la loi est remplacé par l'avertissement probatoire (prononcé par les délégués du procureur ou le procureur de la République), mesure concernant les infractions les moins graves, mais dont le contenu est plus qualitatif que l'ancien rappel à la loi, dans la mesure où sa délivrance intervient dans le cadre judiciaire d'une convocation du mis en cause, qui est avisé de l'ouverture d'un délai probatoire pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction de sa part pourra donner lieu à l'engagement de poursuite pour l'infraction ayant fait l'objet de l'avertissement pénal probatoire. Des mesures de type réparation ou indemnisation peuvent également être prononcées.

Dès lors l'avertissement probatoire, contrairement au rappel à la loi, est inclus dans les mesures qualitatives, ce qui explique, pour partie, la hausse du taux d'alternatives qualitatives par rapport à la période où seuls les rappels à la loi existaient.

Pour autant, l'avertissement probatoire n'a pas remplacé numériquement le rappel à la loi (il y en a environ 30 000 pour environ 160 000 rappels à la loi en 2022).

Depuis plusieurs années, le panel des mesures qualitatives s'est fortement diversifié avec un large éventail de stages de sensibilisation ou de prévention pouvant être prononcés à l'égard des auteurs d'infractions (hausse de +7 % en 2024 avec 16 900 stages, chiffre le plus élevé des 5 dernières années). Sont également fortement mobilisées, les mesures d'interdiction visant à protéger les victimes de leurs agresseurs. Ces interdictions ont augmenté de +34 % en 2024, il y en a eu 6 445 en 2024.

Les mesures de médiation et de réparation sont assez stables dans le temps ainsi que les diverses transactions avec les administrations (concurrence/consommation ; douanes ; environnement, travail, ...).

De plus, les injonctions thérapeutiques augmentent rapidement, le plus souvent dans le cadre d'une politique volontariste en matière de violence conjugale ou intrafamiliale, auxquelles ces mesures sont souvent utilisées quand les situations restent de moindre gravité.

Il est également à relever la montée en puissance de la contribution citoyenne (3 760 mesures mises en place pour 975 en 2022 soit +286 %).

En outre, les compositions pénales réussies, qui sont de nature à concerner des faits plus graves que ceux donnant lieu à une simple alternative et qui figureront au casier judiciaire des auteurs concernés, connaissent une progression remarquable ces deux dernières années. Entre 2020 et 2022 on dénombrait environ 70 000 compositions pénales réussies, en 2023 il y en a eu 83 800 et en 2024 plus de 87 000.

Par ailleurs, les mesures alternatives qualitatives bénéficient plus largement aux auteurs mineurs qu'aux auteurs majeurs, avec un taux supérieur de 6 points à celui des majeurs (soit un écart amplifié de +3 points par rapport à 2023). Cela semble cohérent dans la mesure où les juges des enfants essayent de recourir le plus possible à des mesures alternatives avant de recourir à des mesures plus coercitives comme le souligne le recours important aux réparations. Leur nombre demeure stable en 2024 mais représentent 20 % des alternatives prononcées à l'égard des mineurs (18 % en 2023), ainsi que les stages et orientations sur structure sanitaire, sociale ou professionnelle sur demande du parquet (stables en 2024 mais 8 % des mesures alternatives mineurs). Viennent ensuite les compositions pénales représentant 6 % des alternatives mineurs qui sont en baisse de 4 %.

Enfin, l'augmentation du nombre des délégués du Procureur de la République et de leurs vacations annuelles, le recrutement de contractuels A au titre de la justice de proximité, dont certains ont été affecté au parquet pour travailler avec les délégués du procureur, ainsi que les recrutements de greffiers et magistrats à l'horizon 2027, expliquent en grande partie, la forte augmentation des mesures alternatives qualitatives, et leur croissance prévisible dans les années futures.

INDICATEUR

2.2 – Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme	%	76	76,2	80	76,4	amélioration	81

Commentaires techniques

Source des données :

Système d'Information décisionnel (SID).

Mode de calcul :

L'indicateur rapporte le nombre de peines correctionnelles autres que l'emprisonnement ferme à l'ensemble des peines principales prononcées par les tribunaux correctionnels, visant une infraction principale encourant l'emprisonnement y compris ordonnances pénales, hors dispenses de peines et compositions pénale.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Cet indicateur doit permettre de mesurer l'appropriation par les tribunaux de l'ordre judiciaire de l'ensemble du panel de peines alternatives à l'emprisonnement ferme notamment afin de réduire le taux d'occupation des établissements pénitentiaires.

Les dispositions relatives aux peines de la loi de programmation du 23 mars 2019 sont entrées en vigueur le 24 mars 2020. Elles visent à élargir le recours aux mesures existantes (travail d'intérêt général, aménagement ab initio - notamment grâce à l'extension des enquêtes de personnalité pré-sentencielles) et réduire le nombre de courtes peines (inférieures à 6 mois) par la création de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Désormais, la loi interdit le prononcé des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 1 mois.

Le nombre de peines correctionnelles prononcées en 2024 augmentent avec 547 220 peines au total (chiffre encore très provisoire) soit +2 % par rapport à 2023 (536 000 peines) ou +4 % par rapport à 2019 (527 500 peines).

Il est à noter une légère augmentation du taux de peines alternatives mais qui n'atteint pas la cible 2024 qui était affichée. Pour autant, les peines alternatives (+3 %) progressent plus fortement que les peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme (+1 %). Toutefois, sur une période plus large, les peines alternatives ont augmenté de +7 % entre 2019 et 2024, quand les peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme ont diminué de -6 % sur cette période.

Il est constaté très peu d'évolutions marquantes quant aux peines alternatives prononcées :

- Les amendes (+5 % en 2024) représentent la peine la plus utilisée parmi les peines alternatives 48 % des peines alternatives (stables dans le temps entre 46 % et 48 %).
- Les emprisonnements avec sursis total (-2 % en 2024) représentent 33,5 % des peines alternatives pour 38 % en 2019.
- Les jours amendes (+5 % en 2024) représentent 8,5 % des peines alternatives pour 6 % en 2019.

Ces trois mesures représentent donc à elles-seules 90 % des peines alternatives prononcées, ce qui reste stable dans le temps (91 % en 2019).

Puis viennent ensuite les stages (+7 % en 2024 et 4,5 % des peines alternatives), les interdictions hors permis (+0 % et 0,5 % des peines alternatives).

Des efforts particuliers ont été constaté sur certaines peines alternatives :

- Les travaux d'intérêt général (+10 % en 2024 mais et 3,4 % des peines alternatives), prennent leur place dans les peines alternatives, et atteignent plus 14 000 décisions en 2024, soit leur plus haut niveau depuis la création en 2019 de l'agence nationale du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP).
- Le développement de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) peine rencontre plus de difficulté. Cette peine a été prononcée 945 fois en 2024 (-18 % et ne représente que 0,3 % des peines alternatives). Il affiche le plus bas niveau après 2020 année de sa mise en place.

INDICATEUR

2.3 – Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de mise à exécution à 12 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire	%	86,3	88,1	86.5	88,2	cible atteinte	88
Taux de mise à exécution à 12 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut	%	39,8	39,1	41	37,1	absence amélioration	43

Commentaires techniques

Ces peines sont une priorité du ministère de la justice. L'indicateur ne couvre cependant pas les autres peines et mesures (amendes, confiscations, travaux d'intérêt général...), dont l'exécution, parfois complexe, relève, pour certaines d'entre elles, d'autres administrations (notamment les finances).

Mode de calcul des sous-indicateurs :

Numérateur à 1 an année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-1, mises à exécution dans les 12 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.

Dénominateur à 1 an année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-1.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Rappel des objectifs de cet indicateur : L'objectif de la loi est de renforcer l'effectivité des peines, et d'en accélérer l'exécution, en recentrant le choix de la peine et des modalités de son exécution dès la phase de jugement, et en limiter ainsi les saisines du juge de l'application des peines.

Concernant le sous-indicateur consacré aux taux de mise à exécution des peines fermes ou en partie fermes prononcées par jugement contradictoire :

Il convient de préciser que les statistiques proposées portent sur la mise à exécution des peines, et non sur leur exécution. Ce choix sémantique s'explique par le fait que les événements disponibles dans Cassiopée ne permettent pas d'identifier une réelle exécution des peines. Ainsi, le fait qu'un juge de l'application des peines convertisse une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général (TIG) amène à considérer que la peine est mise à exécution, sans pouvoir affirmer que la peine de TIG a effectivement été exécutée.

Le résultat 2024 (encore très provisoire, les taux étant calculés sur les onze premiers mois de l'exercice 2024) est très stable par rapport à 2023, et la cible 2025 est d'ores et déjà atteinte.

Pour rappel, un peu plus de 68 % des peines devenues exécutoires sont exécutées immédiatement (-0,3 point), suite à un jugement contradictoire. Ce taux atteint un peu moins de 71 % d'exécution dans le 1^{er} mois où la peine est devenue exécutoire, et presque 75 % dans les 3 mois ou 80,4 % dans les 6 mois.

L'amélioration sensible ou la stabilisation du taux d'exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme, prononcées par jugement contradictoire, est liée à plusieurs paramètres qui peuvent se cumuler :

Les effets de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 avec entrée en vigueur le 24 mars 2020 :

- La réaffirmation du principe de l'aménagement de peine ab initio des peines d'emprisonnement ferme inférieures ou égales à 1 an, c'est-à-dire de l'aménagement prononcé dès la phase de jugement, a eu un effet positif à compter de l'entrée en vigueur des mesures relatives aux peines le 24 mars 2020, sur le taux des mises à exécution immédiate des peines, en contribuant à l'accroissement de ce taux (les taux d'exécution immédiate de la peine prononcée est passé de 42 % avant l'entrée en vigueur de la loi de 2020 à 55 % en 2020 puis plus de 68 % depuis 2 ans, soit 23 000 peines de plus exécutées immédiatement) ;
- L'abaissement à un an du seuil d'aménagement des peines entrée en vigueur le 24 mars 2020, au lieu de deux ans auparavant, ce qui réduit de fait le nombre de peines aménageables, plus longues à exécuter du fait de l'intervention du juge de l'application des peines et contribue également à l'augmentation du taux d'exécution des peines à compter de 2020 et de l'entrée en vigueur de la loi.
- L'évolution non négligeable des poursuites avec déferrement qui conduisent à une exécution plus rapide des peines prononcées en cas de peines fermes ou en partie fermes, même si la possibilité d'aménagement de la peine peut venir ralentir l'exécution. En effet, les jugements prononcés suite à une procédure avec déferrement (comparution immédiate, comparution à délai différé, comparution par procès-verbal du Procureur de la République, et comparution en reconnaissance préalable de culpabilité déferrement) représentaient 27 % des jugements en 2018 pour 45 % en 2023, pour un nombre équivalent de jugements rendus. Cela représente presque 114 000 jugements pour un peu plus de 73 000 en 2018 (+56 %).

Concernant les peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire à signifier ou itératif défaut :

Il convient d'abord de souligner que ces peines ne représentent plus que 19 % de l'ensemble des peines mises à exécution en 2024. Leur proportion est en diminution sensible puisqu'elles représentaient 76 % des peines mises à exécution en 2017. Cette diminution est liée au recours accru aux procédures de déferrement (comparution immédiate, convocation par PV du procureur de la République ou CRPC-déferrement), permettant un jugement contradictoire rendu plus rapidement.

Par ailleurs, ces peines prononcées non contradictoirement le sont en général par jugement après convocation par un officier de police judiciaire (OPJ). Elles sont en général moins lourdes et plus fréquemment susceptibles d'un aménagement selon la procédure de l'article 723-15 du code de procédure pénale. Cette procédure génère des délais plus importants qui expliquent des taux de mise à exécution sensiblement moins importants.

La réalisation 2024 à la baisse (37,1 % contre 39,1 % en 2023) est à rapprocher des difficultés rencontrées par les services de l'exécution des peines des tribunaux pour assurer un suivi efficace de ces peines faute d'avoir pu signifier à l'auteur sa condamnation. Et une fois signifiée, rien ne garantit que la personne se présentera pour exécuter sa peine. Il y a donc un travail chronophage de suivi du stock des peines à exécuter, de nombreuses relances à faire auprès des huissiers, des services de police et gendarmerie, de tenue à jour du fichier des personnes recherchées, etc...

Tous les taux d'exécution de ces peines affichent un recul assez net en 2024. Le taux d'exécution immédiate des peines devenues exécutoires est de 5,7 % à 3 mois il est de 18,8 % (-0,6 point), à 6 mois de 24,7 % (-2 points). Et à 60 mois le taux d'exécution atteint seulement 75,6 % (-2,8 %), taux le plus bas depuis 2018 (il avait atteint 81 % en 2020, période Covid, peut-être plus favorable pour traiter ces dossiers du fait de l'activité plus restreinte cette année-là des audiences de jugements).

L'absence de leviers pour faire signifier plus rapidement ces jugements ne donne guère de signaux positifs quant à une amélioration du traitement de ces peines.

Cependant, ces peines moins rapidement exécutées sont de moins en moins nombreuses.

Enfin, le taux de mise à exécution des peines, quelle que soit leur nature (contradictoire, contradictoire à signifier ou itératif défaut) est en augmentation sensible au cours des dernières années : 73 % en 2017, 78,6 % en 2023 et 79 % en 2024.

INDICATEUR

2.4 – Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire	mois	3,5	3	3	2,8	cible atteinte	2,9
Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire à signifier ou itératif défaut	mois	15	15,1	14,3	14,7	amélioration	14

Commentaires techniques

Source des données :

Système d'Information décisionnel (SID).

Mode de calcul :

Champ : peines privatives de liberté fermes ou en partie fermes mises à exécution au cours de l'année. Distinguer selon la nature du jugement : contradictoire d'une part ; contradictoires à signifier et itératif défaut d'autre part.

Calcul de la moyenne des délais de mise à exécution. Le délai de mise à exécution s'obtient par différence entre la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire et celle de la mise à exécution.

Disponibilité de l'indicateur : Février de N+1 (provisoire à et avril N+1 (définitif)).

Cet indicateur complète la lecture de l'indicateur précédent présentant les taux de mise à exécution.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le résultat affiché en termes de délai d'exécution des peines est largement conditionné par l'évolution, à la hausse ou à la baisse, des taux d'exécution des peines.

En 2024, comme les années précédentes, des facteurs ont contribué à afficher un délai d'exécution des peines d'emprisonnement ferme rendues par un jugement contradictoire en baisse à savoir :

- Le recours croissant à des procédures avec **déferrement** (comparutions immédiates, comparution à délai différé, CRPC **déferrement**, et convocation par PV du procureur ;
- Le renforcement de l'aménagement « ab initio » des peines fermes de moins d'un an ;
- L'abaissement à un an du seuil d'aménagement des peines entrée en vigueur le 24 mars 2020, au lieu de deux ans auparavant, ce qui réduit de fait le nombre de peines aménageables et contribue à réduire légèrement le délai de mise à exécution.

La baisse du délai d’exécution est concomitante à la hausse des taux d’exécution des peines. Ainsi le fait que 74,8 % des peines devenues exécutoires entre Novembre N -1 et Octobre N, soient mises à exécution dans les 3 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire (pour 74,4 % en 2023), influe fortement sur le délai moyen de mise à exécution qui passe sous les 3 mois. Il s’agit du meilleur taux affiché entre 2018 et 2024, il était par exemple de 53,9 % en 2018

Concernant le délai d’exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme, prononcées suite à un jugement contradictoire à signifier ou itératif défaut, il est relevé une légère baisse de -0,4 mois du délai d’exécution à 14,7 mois. Aussi, la baisse des taux d’exécution des peines prononcées suite à un jugement contradictoire à signifier ou itératif défaut en 2024, n’a pas eu comme effet direct une hausse du délai d’exécution de ces mêmes peines. Pour la première fois depuis 2020, le délai repasse sous les 15 mois moyens de mise à exécution. Ce délai demeure élevé par rapport aux années 2018/2019 (proche de 13 mois en moyenne). Il conviendra de se référer aux difficultés inhérentes à l’exécution de ce type peines, évoquées dans les commentaires de l’indicateur précédent (2.3 : Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme) pour comprendre ce délai élevé, mais qui marque un infléchissement intéressant, même s’il est difficile à évaluer son caractère pérenne, tant les leviers mobilisables sur l’exécution de ces peines sont peu importants et chronophages.

OBJECTIF
3 – Adapter et moderniser la justice

INDICATEUR

3.1 – Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale	€	497	605	571	572	amélioration	622

Commentaires techniques

Source des données :
Logiciel de suivi budgétaire et données d’activité issues du Système d’Information Décisionnel (SID).

Mode de calcul :
Cet indicateur prend en compte une partie des frais de justice et le rapporte à la réponse pénale. Néanmoins, certains frais de justice sont susceptibles d’être engagés hors du cadre d’une procédure pénale ouverte et donc d’une réponse pénale. En effet, certains actes peuvent être prescrits avant même que le parquet n’ait statué sur l’opportunité des poursuites. Il s’agit de certaines dépenses engagées lors d’enquêtes préliminaires ou de flagrance, de certaines dépenses générées lors d’une garde à vue non suivie de réponse pénale (examen médical, analyse génétique prélevée sur le suspect). En l’état, il s’avère impossible de déterminer la part de ces dépenses de frais de justice ne pouvant être rattachée à une procédure ouverte. En effet, la très grande majorité des frais de justice criminels est générée par une affaire pénale faisant l’objet de poursuites. Il est souhaité faire évoluer cet indicateur pour retenir l’indicateur utilisé par la DSJ pour le pilotage des frais de justice qui est le coût des frais de justice par affaire poursuivable. Pour rester à périmètre identique, le calcul de ce ratio n’intègre pas le paiement des cotisations sociales salariales et patronales lié au statut des collaborateurs occasionnels du service public intervenu à la fin de l’année 2016.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Au regard d'un budget contraint pour l'année 2024, compte tenu des restrictions intervenues en cours de gestion et des arbitrages dans les paiements entre les frais de justice intégrés dans le périmètre de l'indicateur et ceux hors périmètre la dépense moyenne est redescendue sous la barre des 600 €.

Pour rappel, le ratio de la dépense moyenne d'une affaire faisant l'objet d'une réponse pénale repose essentiellement sur les crédits alloués aux juridictions et au BOP Central. Il exclut de ce fait le paiement des frais de justice en action civile et commerciale, mais aussi le règlement des cotisations des collaborateurs occasionnels du service public (COSP), le renforcement du financement des structures médico-légales, le dédommagement des détentions provisoires ainsi que les transfèrements judiciaires.

La dépense totale en frais de justice en 2024 est de 716 M€, soit au même niveau qu'en 2023.

Les dépenses hors périmètre de l'indicateur sont passées de 88,5 M€ à 120,5 M€, tandis que celles relevant du périmètre de l'indicateur sont passées de 627,4 M€ à 595,8 M€.

Pour l'avenir, la DSJ souhaite proposer comme indicateur le coût des frais de justice par affaire poursuivable qui traduit davantage l'évolution des frais de justice : les résultats de cet indicateur sont les suivants :

2021 : 486 € ; 2022 : 562 € ; 2023 : 597 € ; 2024 : 649 €.

Les augmentations des coûts constatées résultent de différents facteurs :

En lien avec les politiques pénales :

- Le maintien d'une forte exigence probatoire ayant un impact sur l'augmentation des expertises et analyses dont la complexité technique induit des surcoûts ;
- Le plein effet des réformes engagées (bloc peines) sur le développement des enquêtes sociales rapides ou des mesures alternatives aux poursuites ;
- La lutte contre les violences intrafamiliales qui se renforce ;
- L'intensification de la lutte anti-terroriste (interceptions judiciaires, géolocalisations, expertises, examens de garde à vue...) ou encore la transposition des dernières directives européennes relatives au droit à l'information, au soutien et à la protection des victimes qui ont entraîné une augmentation forte des besoins en interprétariat et traduction ;
- Le durcissement de la jurisprudence s'agissant des sanctions procédurales attachées à la violation des droits en matière d'interprétariat traduction ;

En lien avec les revalorisations des tarifs des prestataires :

- La revalorisation des témoins, jurés et parties civiles (revalorisation annuelle du SMIC) ;
- La revalorisation des tarifs des commissaires de justice.

En lien avec les éléments autres que tarifaires ou de politique pénale :

- L'impact des opérations « Place nette » et des opérations liées aux JOP ;
- Les violences urbaines dans certains territoires ultra-marins ;
- Le renforcement des effectifs dans le cadre de la justice de proximité ;
- L'activité croissante des pôles spécialisés (PRE, accidents collectifs, cold case)

Nonobstant ce qui précède, la maîtrise des frais de justice demeure un enjeu stratégique du ministère, et s'inscrit dans une responsabilisation collective de tous les acteurs de la chaîne pénale. Le plan de maîtrise des frais de justice développé en 2024 sera poursuivi en 2025.

INDICATEUR

3.2 – Transformation numérique de la justice

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre de personnes ayant consulté le portail justiciable	Nb	29 528	44 637	71 000	Non connu	donnée non renseignée	50 000
Nombre de personnes ayant consenti au suivi de son affaire en ligne	Nb	Non connu	22 323	34 500	37 982	cible atteinte	43 000

Commentaires techniques

Le service ouvert aux justiciables de suivi d'une affaire en ligne a été ouvert au mois d'août 2019. Les freins évoqués dans le précédent PAP sont toujours d'actualité et constituent des obstacles dirimants pour certaines catégories de justiciables à accéder à leur dossier en ligne et à consentir à la dématérialisation :

- les justiciables n'ayant pas d'identifiants chez l'un des fournisseurs d'identité de France Connect (Nouvelle Calédonie et Papeete),
- les personnes étrangères,
- les personnes morales, Les travaux en cours avec ProConnect (pour les personnes morales) permettent d'envisager une extension du périmètre des justiciables éligibles en 2023. II Modes de calcul : Comptage via un outil de suivi statistique.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Nombre de personnes ayant consulté le portail justiciable :

Le résultat 2024 ne peut être communiqué à ce jour car il semble erroné et demande une analyse plus fine des services techniques pour comprendre la valeur trouvée qui est trop en baisse pour pouvoir être affichée comme un résultat certain pour l'année 2024, sur un dispositif en plein développement et dont la fréquentation s'accroît de façon régulière.

Nombre de personnes ayant consenti au suivi de son affaire en ligne :

L'enjeu sur l'évolution à la hausse de cet indicateur demeure important. L'objectif est en effet de rendre la justice plus accessible en permettant au plus grand nombre de justiciables de suivre facilement l'avancement de leur dossier à toutes les phases de la procédure par le biais d'un suivi dématérialisé. Ainsi, plus le suivi de l'affaire en ligne sera de qualité et facile d'accès en proposant des outils numériques appropriés, plus les justiciables seront convaincus de l'utilité de cette démarche innovante.

La hausse des personnes ayant consenti au suivi dématérialisé de leur affaire est encore en augmentation de plus de 70 % en 2024, ce qui confirme une tendance qui ne peut que s'amplifier dans les années à venir, le suivi dématérialisé, y compris pour des procédures judiciaires, est désormais intégré chez beaucoup de justiciable.

Par ailleurs les données affichées ne concernent que les affaires civiles, or il devrait y avoir prochainement un suivi identique pour les affaires pénales, qui va faire augmenter de façon significative les résultats actuels.

INDICATEUR

3.3 – Part des conciliations réussies

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de conciliations réussies	%	46,1	47,7	51	Non connu	donnée non renseignée	52

Commentaires techniques

Source des données :

Enquête annuelle auprès des conciliateurs de justice.

Mode de calcul :

Nombre d'affaires conciliées rapporté au nombre de saisines des conciliateurs.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Indicateur non disponible au moment du RAP, les données de l'enquête menée par les services statistiques du ministère étant disponible vers le mois d'août de n+1.

INDICATEUR

3.4 – Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Qualité de l'accueil	indice	97	96	94	97	cible atteinte	95
Taux de satisfaction sur l'accessibilité (sur site, horaires d'ouverture, accessibilité téléphonique et électronique, service en ligne, délais d'attente)	%	Non déterminé	92	92,5	94	cible atteinte	93
Taux de satisfaction sur la qualité des renseignements	%	96	94	94,5	93	absence amélioration	95

Commentaires techniques

Source des données

Les résultats sont obtenus à partir d'enquêtes menées dans l'ensemble des arrondissements judiciaires afin de déterminer la qualité de l'accueil (attentif et courtois), l'accessibilité des juridictions comprenant notamment les délais d'attente, les horaires d'ouverture, la joignabilité téléphonique et des services en ligne, ainsi que le taux de satisfaction sur la qualité des renseignements délivrés ou communiqués.

Une sensibilisation particulièrement forte des juridictions s'est poursuivie afin de recueillir davantage de retours des usagers (5042 retours en 2023, soit plus du double qu'en 2022, égal à 2119 réponses ; 9382 retours en 2024).

L'enquête 2024 a été réalisée du 09 septembre au 08 novembre 2024.

Mode de calcul :

Nombre de personnes satisfaites sur l'ensemble des personnes ayant répondu à l'enquête.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La poursuite du déploiement par la direction des services judiciaires du programme Services Publics + au sein des juridictions, en collaboration avec la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et le service de l'expertise et de la modernisation (SEM) du secrétariat général, devrait permettre de continuer à concourir à l'amélioration de la qualité des accueils dans les prochaines années, en cherchant constamment à parfaire la manière de repenser le parcours des usagers, de simplifier les démarches et de s'assurer de la qualité de service.

De même, les actions volontaristes menées pour perfectionner les modalités d'organisation du service d'accueil unique du justiciable (SAUJ), à travers notamment les regroupements organisés annuellement par la direction des services judiciaires et la liste de discussion SAUJ, sont autant de vecteurs pour accroître le taux de satisfaction sur la qualité des renseignements fournis par le personnel judiciaire.

Enfin, le taux de satisfaction sur les délais d'attente prend en compte, depuis 2022, un périmètre plus large, en y incluant la satisfaction liée à l'accessibilité (physique, joignabilité téléphonique et électronique, sur site) et favorise ainsi la prise en considération de la pluralité des modes d'accueil du justiciable et de l'utilisateur du service public.

Le recueil de la satisfaction des usagers et justiciables est une préoccupation constante. Une circulaire en date du 02 juillet 2024 pour l'amélioration des conditions d'accueil des usagers et justiciables a rappelé le caractère prioritaire de cet objectif. Il convient de relever que les valeurs cibles ont été le plus souvent atteintes. Conformément aux orientations de la direction interministérielle de la transformation publique, les indicateurs 2024 ont évolué afin d'effectuer une distinction entre le taux de satisfaction relatif à l'accessibilité des juridictions et celui relatif aux délais d'attente pour effectuer la démarche avec les services d'accueil.

Présentation des crédits

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024 Consommation 2024</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Traitement et jugement des contentieux civils	1 234 944 217 1 231 154 308	54 862 730 56 856 062			1 289 806 947 1 288 010 370	1 289 806 947
02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales	906 631 430 879 687 243	621 662 620 628 127 876		29 111 118	1 528 294 050 1 536 926 237	1 528 327 050
03 – Cassation	78 589 688 76 889 650	270			78 589 688 76 889 920	78 589 688
05 – Enregistrement des décisions judiciaires	13 002 766 12 282 526				13 002 766 12 282 526	13 002 766
06 – Soutien	599 133 173 585 107 768	572 847 969 430 583 099	456 307 104 409 166 678	3 720 300 7 161 998	1 632 008 546 1 432 019 543	1 636 724 546
07 – Formation	138 452 926 142 148 043	57 888 759 56 836 798		112 018	196 341 685 199 096 858	196 341 685
08 – Support à l'accès au droit et à la justice	15 902 937 13 426 291				15 902 937 13 426 291	15 902 937
Total des AE prévues en LFI	2 986 657 137	1 307 262 078	456 307 104	3 720 300	4 753 946 619	4 758 695 619
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+7 142 927 (hors titre 2)			+7 142 927	
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-33 694 183	+71 083 808 (hors titre 2)			+37 389 625	
Total des AE ouvertes	2 952 962 954	1 845 516 217 (hors titre 2)			4 798 479 171	
Total des AE consommées	2 940 695 828	1 172 404 105	409 166 678	36 385 134	4 558 651 746	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024 Consommation 2024</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Traitement et jugement des contentieux civils	1 234 944 217 1 231 154 308	54 862 730 56 482 818			1 289 806 947 1 287 637 126	1 289 806 947
02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales	906 631 430 879 687 243	621 662 620 624 288 129		34 497 311	1 528 294 050 1 538 472 683	1 528 327 050
03 – Cassation	78 589 688 76 889 650	270			78 589 688 76 889 920	78 589 688
05 – Enregistrement des décisions judiciaires	13 002 766 12 282 526				13 002 766 12 282 526	13 002 766
06 – Soutien	599 133 173 585 107 768	457 328 340 462 793 047	361 888 359 190 462 323	3 720 300 8 978 398	1 422 070 172 1 247 341 534	1 426 786 172
07 – Formation	138 452 926 142 148 043	57 888 759 56 564 943		112 018	196 341 685 198 825 003	196 341 685
08 – Support à l'accès au droit et à la justice	15 902 937 13 426 291				15 902 937 13 426 291	15 902 937
Total des CP prévus en LFI	2 986 657 137	1 191 742 449	361 888 359	3 720 300	4 544 008 245	4 548 757 245

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			+7 142 927 (hors titre 2)		+7 142 927	
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-33 694 183		-129 194 845 (hors titre 2)		-162 889 028	
Total des CP ouverts	2 952 962 954		1 435 299 190 (hors titre 2)		4 388 262 144	
Total des CP consommés	2 940 695 828	1 200 129 207	190 462 323	43 587 727	4 374 875 084	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Traitement et jugement des contentieux civils	1 116 221 665 1 128 637 839	57 335 007 54 446 712			1 173 556 672	1 173 556 672 1 183 084 552
02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales	851 314 440 823 023 182	605 311 767 657 530 105		22 084 730	1 456 626 207	1 456 659 207 1 502 638 017
03 – Cassation	71 203 649 70 563 623				71 203 649	71 203 649 70 563 623
05 – Enregistrement des décisions judiciaires	12 569 928 11 718 207				12 569 928	12 569 928 11 718 207
06 – Soutien	547 313 239 542 782 219	559 024 163 304 712 228	501 800 000 433 381 065	1 720 300 11 660 284	1 609 857 702	1 614 045 702 1 292 535 795
07 – Formation	131 118 879 124 848 535	45 911 354 44 417 222	1 000 000		177 030 233	177 030 233 170 265 757
08 – Support à l'accès au droit et à la justice	15 512 059 14 316 627				15 512 059	15 512 059 14 316 627
Total des AE prévues en LFI	2 745 253 859	1 267 582 291	501 800 000	1 720 300	4 516 356 450	4 520 577 450
Total des AE consommées	2 715 890 232	1 061 106 267	434 381 065	33 745 013		4 245 122 577

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Traitement et jugement des contentieux civils	1 116 221 665 1 128 637 839	57 335 007 52 907 294			1 173 556 672	1 173 556 672 1 181 545 133
02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales	851 314 440 823 023 182	605 311 767 645 050 012		16 698 537	1 456 626 207	1 456 659 207 1 484 771 731
03 – Cassation	71 203 649 70 563 623				71 203 649	71 203 649 70 563 623
05 – Enregistrement des décisions judiciaires	12 569 928 11 718 207				12 569 928	12 569 928 11 718 207

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i>						
<i>Consommation 2023</i>						
06 – Soutien	547 313 239 542 782 219	424 234 909 458 506 869	269 038 475 179 797 126	1 720 300 10 271 106	1 242 306 923	1 246 494 923 1 191 357 320
07 – Formation	131 118 879 124 848 535	45 911 354 44 527 170	1 000 000		177 030 233	177 030 233 170 375 704
08 – Support à l'accès au droit et à la justice	15 512 059 14 316 627				15 512 059	15 512 059 14 316 627
Total des CP prévus en LFI	2 745 253 859	1 132 793 037	269 038 475	1 720 300	4 148 805 671	4 153 026 671
Total des CP consommés	2 715 890 232	1 200 991 344	180 797 126	26 969 643		4 124 648 345

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 2 – Dépenses de personnel	2 715 890 232	2 986 657 137	2 940 695 828	2 715 890 232	2 986 657 137	2 940 695 828
Rémunérations d'activité	1 699 603 114	1 835 961 163	1 878 330 905	1 699 603 114	1 835 961 163	1 878 330 905
Cotisations et contributions sociales	987 195 693	1 137 989 713	1 041 465 981	987 195 693	1 137 989 713	1 041 465 981
Prestations sociales et allocations diverses	29 091 425	12 706 261	20 898 942	29 091 425	12 706 261	20 898 942
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	1 061 106 267	1 307 262 078	1 172 404 105	1 200 991 344	1 191 742 449	1 200 129 207
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	1 026 342 885	1 261 262 078	1 126 640 725	1 166 227 961	1 145 742 449	1 154 365 827
Subventions pour charges de service public	34 763 383	46 000 000	45 763 380	34 763 383	46 000 000	45 763 380
Titre 5 – Dépenses d'investissement	434 381 065	456 307 104	409 166 678	180 797 126	361 888 359	190 462 323
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	430 870 111	456 307 104	406 273 005	177 118 862	361 888 359	187 033 715
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État	2 510 954	0	2 893 673	2 678 264	0	3 428 608
Subventions pour charges d'investissement	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
Titre 6 – Dépenses d'intervention	33 745 013	3 720 300	36 385 134	26 969 643	3 720 300	43 587 727
Transferts aux collectivités territoriales	0	0	307 580	0	0	307 580
Transferts aux autres collectivités	33 745 013	3 720 300	36 077 554	26 969 643	3 720 300	43 280 147
Total hors FdC et AdP		4 753 946 619			4 544 008 245	
Ouvertures et annulations* en titre 2		-33 694 183			-33 694 183	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+78 226 735			-122 051 918	
Total*	4 245 122 577	4 798 479 171	4 558 651 746	4 124 648 345	4 388 262 144	4 374 875 084

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Nature de dépenses	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Ouvertes en 2023	Prévues en LFI pour 2024	Ouvertes en 2024	Ouverts en 2023	Prévus en LFI pour 2024	Ouverts en 2024
Dépenses de personnel						
Autres natures de dépenses	5 147 303	4 749 000	7 142 927	5 147 303	4 749 000	7 142 927
Total	5 147 303	4 749 000	7 142 927	5 147 303	4 749 000	7 142 927

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE ADP

Mois de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/2024		58 898		58 898				
02/2024		37 262		37 262				
03/2024		66 116		66 116				
04/2024		9 180		9 180				
05/2024		54 342		54 342				
06/2024		66 970		66 970				
07/2024		73 432		73 432				
08/2024		11 779		11 779				
09/2024		24 461		24 461				
10/2024		118 514		118 514				
11/2024		17 137		17 137				
12/2024		37 856		37 856				
Total		575 946		575 946				

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FDC

Mois de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2024		12 744		12 744				
03/2024		27 684		27 684				
04/2024		1 837		1 837				
05/2024		2 500		2 500				

Mois de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/2024		1 955 967		1 955 967				
07/2024		1 518 704		1 518 704				
10/2024		1 512 476		1 512 476				
12/2024		1 535 069		1 535 069				
Total		6 566 981		6 566 981				

ARRÊTÉS DE REPORT D'AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
22/01/2024		417 363 365						
Total		417 363 365						

ARRÊTÉS DE REPORT DE FDC

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
26/01/2024		400 374		1 180 925				
Total		400 374		1 180 925				

ARRÊTÉS DE REPORT GÉNÉRAL HORS FDC HORS AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
14/03/2024		470 475		578 315				
Total		470 475		578 315				

DÉCRETS D'ANNULATION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
21/02/2024					4 778 445	124 418 087	4 778 445	124 418 087
Total					4 778 445	124 418 087	4 778 445	124 418 087

DÉCRETS DE TRANSFERT

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
26/06/2024					1 284 245	20 573 168	1 284 245	9 218 168
28/11/2024				2 682 170	954 467	101 760	954 467	
Total				2 682 170	2 238 712	20 674 928	2 238 712	9 218 168

DÉCRETS DE VIREMENT

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
22/11/2024					350 000		350 000	
06/12/2024					444 288		444 288	
Total					794 288		794 288	

LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/12/2024					25 882 738	202 057 391	25 882 738	
Total					25 882 738	202 057 391	25 882 738	

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		425 377 141		11 584 337	33 694 183	347 150 406	33 694 183	133 636 255

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – Traitement et jugement des contentieux civils	1 234 944 217 1 231 154 308	54 862 730 56 856 062	1 289 806 947 1 288 010 370	1 234 944 217 1 231 154 308	54 862 730 56 482 818	1 289 806 947 1 287 637 126
02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales	906 631 430 879 687 243	621 662 620 657 238 994	1 528 327 050 1 536 926 237	906 631 430 879 687 243	621 662 620 658 785 441	1 528 327 050 1 538 472 683
03 – Cassation	78 589 688 76 889 650		78 589 688 76 889 920	78 589 688 76 889 650		78 589 688 76 889 920
05 – Enregistrement des décisions judiciaires	13 002 766 12 282 526		13 002 766 12 282 526	13 002 766 12 282 526		13 002 766 12 282 526
06 – Soutien	599 133 173 585 107 768	1 032 875 373 846 911 776	1 636 724 546 1 432 019 543	599 133 173 585 107 768	822 936 999 662 233 767	1 426 786 172 1 247 341 534
07 – Formation	138 452 926 142 148 043	57 888 759 56 948 816	196 341 685 199 096 858	138 452 926 142 148 043	57 888 759 56 676 961	196 341 685 198 825 003
08 – Support à l'accès au droit et à la justice	15 902 937 13 426 291		15 902 937 13 426 291	15 902 937 13 426 291		15 902 937 13 426 291
Total des crédits prévus en LFI *	2 986 657 137	1 767 289 482	4 753 946 619	2 986 657 137	1 557 351 108	4 544 008 245
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP	-33 694 183	+78 226 735	+44 532 552	-33 694 183	-122 051 918	-155 746 101
Total des crédits ouverts	2 952 962 954	1 845 516 217	4 798 479 171	2 952 962 954	1 435 299 190	4 388 262 144
Total des crédits consommés	2 940 695 828	1 617 955 918	4 558 651 746	2 940 695 828	1 434 179 256	4 374 875 084
Crédits ouverts - crédits consommés	+12 267 126	+227 560 300	+239 827 425	+12 267 126	+1 119 934	+13 387 059

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 1 870 854 €.

NB : total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 1 870 854 €.

Crédits Titre 2

Les crédits disponibles en fin de gestion en 2024 sur le Titre 2 comprennent les mouvements suivants :

- Annulation de crédits à hauteur de 4,8 M€ HCAS en AE/CP par décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits ;
- Annulation de crédits à hauteur de 25,88 M€ en AE/CP (dont 21,16 M€ HCAS) par la loi de finances de fin de gestion n° 2024-1167 du 6 décembre 2024 ;
- Un mouvement de fongibilité asymétrique du T2 vers le T3 à hauteur de 1,9 M€, crédits initialement prévus pour la mise en œuvre d'une mesure catégorielle de revalorisation des indemnités de stage des auditeurs de justice ;..

- Un décret de transfert sortant (décret n° 2024-602 du 26 juin 2024) à destination du P176 « Police nationale » dans le cadre du remboursement des missions du service de la protection des magistrats (1,3 M€) permettant de solder les dettes de 2023 à ce titre ;
- Un décret de transfert sortant (décret n° 2024-1077 du 28 novembre 2024) à destination du P176 dans le cadre du remboursement des missions du service de la protection des magistrats, au titre des dettes du premier semestre 2024 (0,95 M€) ;
- Un décret de virement sortant (décret n° 2024-1077 du 28 novembre 2024) à destination du P310 dans le cadre du redéploiement de 5 ETP vers l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (0,35 M€) ;
- Un décret de virement de 0,44 M€ vers le P107 dans le cadre du schéma de fin de gestion à la mission, et notamment des opérations de pré-liquidation de paie.

Crédits Hors Titre 2

Les crédits disponibles en fin de gestion en 2024 du programme comprennent les mouvements suivants :

- La LFI 2024 ;
- Des reports d'AENE à hauteur de 417,4 M€ ;
- Des reports de recettes non fiscales (RNF) à hauteur de 0,9 M€ AE et 1,8 M€ en CP ;
- Annulation de crédits à hauteur de 124,4 M€ en AE/CP par décret n° 2024-124 portant annulation de crédits du 21 février 2024 ;
- Annulation de crédits à hauteur de 202,1 M€ en AE par la loi de finances de fin de gestion n° 2024-1167 du 6 décembre 2024 ;
- Un décret de transfert sortant (décret n° 2024-602 du 26 juin 2024) à destination du P176 pour le service national de la police scientifique (SNPS) de 8 M€ en AE=CP ;
- Deux décrets de transferts sortants (décret n° 2024-602 du 26 juin 2024 et décret n° 2024-1077 du 28 novembre 2024) à destination du P176 pour le remboursement des dépenses relatives au coût sac à dos des agents pour la protection des magistrats de 153,3 k€ ;
- Un décret de transfert sortant à destination du P348 « Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs » selon la convention signée entre la direction de l'immobilier de l'État et le ministère de la justice le 10 février 2023 (décret n° 2024-602 du 26 juin 2024), de 12,5 M€ en AE et 1,1 M€ en CP ;
- Un décret de transfert sortant (décret n° 2024-1077 du 28 novembre 2024) à destination du P156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local » pour le financement de la prise en charge des terminaux de paiement électroniques dans les juridictions de 40 k€ ;
- Un décret de transfert entrant (décret n° 2024-1077 du 28 novembre 2024) du P175 « Patrimoines » destiné au financement de l'opération Palais de la Cité sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) de 2,8 M€ en CP ;
- Des rattachements de fonds de concours (6,5 M€) et attributions de produits (0,6 M€) ;

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	2 986 657 137	1 767 289 482	4 753 946 619	2 986 657 137	1 557 351 108	4 544 008 245
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	2 986 657 137	1 767 289 482	4 753 946 619	2 986 657 137	1 557 351 108	4 544 008 245

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES / DE FIN DE GESTION

ARRETES DE REPORT DE CRÉDITS

L'arrêté du 22 janvier 2024 portant report de crédits a ouvert un montant de 417,4 M€ d'autorisation d'engagement affectées non engagées.

L'arrêté du 26 janvier 2024 portant report de crédits de fonds de concours a ouvert sur le programme 0,4 M€ en AE et 1,2 M€ en CP correspondant aux crédits 2023 non consommés.

L'arrêté du 14 mars portant report de crédits a autorisé les reports généraux de 0,5 M€ en AE et 0,6 M€ en CP correspondant aux crédits d'attributions de produits 2023 non consommés.

DÉCRETS DE TRANSFERT

La minoration des ressources à hauteur de 8 M€ en AE et CP résulte du décret n° 2024-602 du 26 juin 2024, portant transfert de crédits au profit du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » destinés à financer les prestations réalisées par le service national de la police scientifique (SNPS). Une régie de recettes a été créée auprès du SNPS afin de flécher les paiements directement sur le compte de dépôt de fonds au Trésor (DFT). Cela permettra ainsi que ces dépenses de frais de justice soient déposées par le SNPS et traitées dans le portail Chorus Pro. La généralisation de cette régie est prévue en 2025, ce qui éviterait un prochain décret de transfert.

Aussi, le même décret n° 2024-602 du 26 juin 2024 prévoit un transfert à hauteur de 12,5 M€ en AE et 1,1 M€ en CP à destination du programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs », destiné au financement de la rénovation de la Cité administrative de Nanterre.

De même, la diminution des ressources à hauteur de 153,3 k€, résulte de deux décrets de transferts sortants (décret n° 2024-602 du 26 juin 2024 et décret n° 2024-1077 du 28 novembre 2024) à destination du P176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » destiné au financement du coût sac à dos des agents de protection des magistrats.

Ces deux décrets prévoient également le financement de la rémunération de ces agents (Titre 2) à hauteur de 1,28 M€ afin de solder les dettes de l'année 2023 (décret n° 2024-1077) puis 954 k€ destinée à couvrir les dépenses du premier semestre 2024 (décret n° 2024-602).

Ce décret n° 2024-1077 du 28 novembre 2024, prévoit également un transfert sortant à hauteur de 40 k€ à destination du P156 pour le financement de la prise en charge des terminaux de paiement électroniques dans les juridictions. Cette prise en charge comprend les coûts de location, de maintenance ainsi que les potentiels coûts de commission interbancaires.

Les ressources du programme sont majorées de 2,8 M€ CP par le décret n° 2024-1077 du 28 novembre 2024 portant transfert de crédits entrants du P175 destiné au financement de l'opération de restructuration du bâtiment 5 du palais de l'île de la Cité sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ).

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Les ouvertures de crédits relatives aux fonds de concours sur le programme en 2024 représentent un total de 6,6 M€ en AE et CP.

Les ouvertures de crédits relatives aux attributions de produits sur le programme en 2024 représentent un total de 0,6 M€ en AE et CP.

Il convient de préciser que la consommation constatée s'élevant à 5,5 M€ en AE et 5,6 M€ en CP porte sur les crédits ouverts en 2024 ainsi que sur des crédits ouverts en 2023 et reportés sur l'exercice 2024. Cette consommation se décompose de la manière suivante :

- 0,05M € en AE et 0,02 M€ en CP au titre de la participation Eurojust à des dépenses des frais de justice engagées dans le cadre des investigations menées par les équipes communes d'enquêtes (fonds 1-1-00894) ;
- 1,7 M€ en AE et 1,8 M€ en CP au titre de la participation de l'Agence pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au financement des mesures de lutte contre la délinquance et la criminalité (fonds 1-2-00361)
- 0,1 M€ en AE et 0,2 M€ en CP au titre des subventions accordées aux tribunaux de commerce par les chambres de commerce et d'industrie ou par d'autres organismes publics ou para publics (fonds 1-2-00808) ;
- 3 M€ en AE et en CP au titre de la participation d'organismes publics ou privés à des opérations d'investissement immobilier des services judiciaires (fonds 1-2-00398) ;
- 0,3 M€ en AE et 0,2 M€ en CP au titre des redevances perçues relatives aux services rendus par l'État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel (2-2-00513) ;
- 6 797 € en AE et en CP au titre des redevances perçues lors de la délivrance des pièces de procédure dans les affaires pénales (fonds 2-2-00048) ;
- 0,02 M€ en AE et en CP au titre des produits perçus par la Cour de cassation en contrepartie de services rendus (communication des décisions et avis, vente d'ouvrages ou d'autres documents par le service documentation, des études et du rapport de la Cour) (fonds 2-2-00049) ;
- 0,3 M€ en AE et en CP au titre des produits de cession de biens mobiliers bénéficiant aux services judiciaires (fonds 2-2-00742).

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	14 933 287	95 724 402	110 657 689	14 933 287	84 177 791	99 111 078
Surgels	13 578 445	521 416 753	534 995 198	13 578 445	134 240 296	147 818 741
Dégels	-4 778 445	-304 359 256	-309 137 701	-4 778 445	-124 418 087	-129 196 532
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	23 733 287	312 781 899	336 515 186	23 733 287	94 000 000	117 733 287

Crédits du TITRE 2

Le montant de la réserve de précaution s'élevait à 0,5 % de la masse salariale votée au titre de la loi de finances initiale, soit 14,9 M€ répartis entre 10,96 M€ hors CAS pensions et 3,97 M€ sur le CAS Pensions. Le décret d'annulation de crédits du 21 février 2024 a conduit à un surgel de 13,6 M€ HCAS, portant la réserve de précaution à 24,5 M€ HCAS. C'est sur ces crédits qu'ont été annulés 4,8 M€ portant la réserve disponible à 19,8 M€ HCAS avant la fin de gestion (23,7 M€ CAS compris).

In fine, la réserve de précaution restante a été annulée dans le cadre de la loi de finance de fin de gestion du 6 décembre 2024 (25,88 M€ annulés, cf. paragraphe précédent).

Crédits du hors TITRE 2

Le montant de la réserve de précaution s'élevait à 5,5 % des crédits votés au titre de la loi de finances initiale 2024, à l'exception de la réserve minorée sur la subvention à l'École nationale de la magistrature. La réserve de précaution a été annulée dans son intégralité par le décret d'annulation de crédits du 21 février 2024 prévoyant des annulations sur le HT2 à hauteur de 124,4 M€ (y compris « crédits frais »). Des gels de crédits ont ensuite été opérés à hauteur de 312,8 M€ AE et 94 M€ CP. En fin de gestion, la réserve de précaution a été annulée à hauteur de 202,1 M€ AE et dégelée à hauteur de 110,7 M€ AE et 94 M€ CP.

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR LE PROGRAMME

(en ETPT)

Catégorie d'emplois	Transferts de gestion 2023 (1)	Réalisation 2023 (2)	LFI + LFR 2024 (3)	Transferts de gestion 2024 (4)	Réalisation 2024 (5)	Écart à LFI + LFR 2024 (après transferts de gestion) (5 - (3 + 4))
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire	0,00	9 699,76	10 263,96	0,00	9 988,55	-275,41
1037 – Personnels d'encadrement	0,00	4 831,43	4 800,11	0,00	5 465,31	+665,20
1039 – B administratifs et techniques	0,00	1 698,75	1 454,88	0,00	2 020,08	+565,20
1041 – C administratifs et techniques	0,00	8 956,39	9 600,19	0,00	8 916,65	-683,54
1043 – B métiers du greffe et du commandement	0,00	10 791,17	11 402,97	0,00	10 917,03	-485,94
Total	0,00	35 977,50	37 522,11	0,00	37 307,62	-214,49

(en ETPT)

Catégorie d'emplois	Mesures de périmètre en LFI (6)	Mesures de transfert en LFI (7)	Corrections techniques (8)	Impact des schémas d'emplois pour 2024 (5-4)-(2-1)-(6+7+8)	dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2023 sur 2024	dont impact du schéma d'emplois 2024 sur 2024
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire	0,00	0,00	-16,71	+305,50	-76,16	+381,66
1037 – Personnels d'encadrement	0,00	0,00	+46,40	+587,48	+358,95	+228,53
1039 – B administratifs et techniques	0,00	0,00	+150,46	+170,87	+84,77	+86,10
1041 – C administratifs et techniques	0,00	0,00	-613,05	+573,31	+356,52	+216,79
1043 – B métiers du greffe et du commandement	0,00	0,00	-33,09	+158,95	+185,25	-26,30
Total	0,00	0,00	-465,99	+1 796,11	+909,33	+886,78

Les corrections techniques sur l'ensemble des corps s'expliquent par deux facteurs majeurs :

- La variation entre 2023 et 2024 de la consommation des ETPT d'agents non titulaires rémunérés à la vacation n'entrant pas dans le schéma d'emplois (magistrats à titre temporaire, magistrats honoraires, assistants de justice etc.). Sur les catégories « C administratifs et techniques », notamment l'effet est très important en lien avec la diminution au titre des contractuels saisonniers lié à un pilotage renforcé dans le cadre du contexte budgétaire contraint (7,73 M€ d'économie à ce titre en 2024) ;
- Aux flux hors schéma d'emplois liés à la promotion interne des corps (notamment de C en greffiers, C en B administratifs, greffiers en directeurs de services de greffe notamment).

Le nombre de contractuels ou agents payés à la vacation représente 2 192 ETPT sur les 37 308 ETPT consommés, soit 5,98 %, et représentent une baisse de plus d'un point par rapport à 2023, signe d'un pilotage renforcé de l'enveloppe budgétaire des agents non titulaires.

Leur répartition selon les catégories d'emplois est la suivante :

- 261 ETPT de magistrats à titre temporaire et magistrats honoraires (3 % de la catégorie des magistrats de l'ordre judiciaire) ;

- 1 132 ETPT d'assistants de justice (21 % des personnels d'encadrement) ;
- 796 ETPT d'agents contractuels de catégorie C (11 % des agents administratifs et techniques de catégorie C) ;
- 3 ETPT d'agents contractuels de catégorie C dits de « sûreté ».

Sur le plafond d'autorisation d'emplois, l'exécution s'établit à 37 308 ETPT, soit une marge de 214 ETPT sous le plafond (37 522 ETPT en LFI 2024).

ÉVOLUTION DES EMPLOIS À PÉRIMÈTRE CONSTANT

(en ETP)

Catégorie d'emploi	Sorties	dont départs en retraite	Mois moyen des sorties	Entrées	dont primo recrutements	Mois moyen des entrées	Schéma d'emplois Réalisation	Schéma d'emplois Prévision PAP
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire	463,00	193,00	6,50	834,00	535,00	3,90	+371,00	+305,00
1037 – Personnels d'encadrement	628,00	42,00	5,90	1 059,00	908,00	6,20	+431,00	+513,00
1039 – B administratifs et techniques	299,00	22,00	7,00	496,00	371,00	7,30	+197,00	+107,00
1041 – C administratifs et techniques	955,00	239,00	7,50	1 190,00	813,00	6,40	+235,00	+9,00
1043 – B métiers du greffe et du commandement	687,00	173,00	6,20	726,00	562,00	7,00	+39,00	+340,00
Total	3 032,00	669,00		4 305,00	3 189,00		+1 273,00	+1 274,00

L'exécution du schéma d'emplois pour 2024 ressort finalement à +1 273 ETP, en sous-exécution de 1 ETP par rapport au schéma d'emplois alloué au programme en LFI 2024. Le delta correspond à :

- une réallocation de 5 ETP au profit de l'APIJ ;
- une réallocation de 4 ETP de l'ENM vers le programme P166.

Les primo recrutements, établis à 3 189 ETP, sont répartis de la manière suivante entre les titulaires et les contractuels :

- 55 % de recrutements de titulaires par la voie des concours ;
- 45 % de recrutements de contractuels.

Les 3 032 sorties sont réparties entre les motifs suivants :

- 669 départs à la retraite ;
- 921 situations interruptives, comprenant notamment les situations de détachement, les congés parentaux, les congés maladie longue durée, les congés longue maladie, les situations de mise en disponibilité ;
- 109 mobilités entre programmes du ministère ;
- 1 333 autres départs définitifs.

Le détail par catégorie est le suivant :

- Magistrats de l'ordre judiciaire : avec +371 recrutements, la cible a été dépassée (à comparer à une cible initiale de +305 ETP). Cette dynamique, qui résulte de l'attractivité des fonctions de magistrat, est la bienvenue dans l'objectif de recrutement de 1 500 magistrats issu de la Loi d'orientation et de programmation de la justice.

- Personnels d'encadrement : l'exécution à +431 ETP est en retrait de 82 ETP par rapport à la cible :

- S'agissant des DSG : une légère sur-exécution (+9 ETP) ;
- S'agissant des attachés et contractuels A : comme pour les DSG, une sur-exécution de +93 ETP ;

- S'agissant des juristes assistants (JA), désormais dénommés attachés de justice ou ATJ : l'exécution s'établit à +229 E TP (à comparer à une cible de +400 ETP), soit une moindre exécution de 171 ETP.

Ainsi la sous-exécution sur les JA a permis de compenser, en partie, la sur-exécution sur les magistrats et les autres personnels d'encadrement.

- Métiers du greffe et du commandement : une sous-exécution est constatée. Toutefois, cette sous-exécution est partiellement compensée par la requalification de 233 agents de catégorie C en greffier. Pour mémoire, ce plan consiste à requalifier, d'ici 2026, 700 adjoints administratifs et techniques. Ainsi, 272 greffiers ont été recrutés sur 340 prévus initialement. Le taux de réalisation est donc satisfaisant, avec 80 % des recrutements effectués, en nette amélioration par rapport à 2023 (51 %), traduisant les premiers effets du protocole d'accord du 26 octobre 2023.

- B administratifs et techniques : l'exécution s'établit à +197 ETP, soit une exécution en retrait de 90 ETP. Au sein de la catégorie LOLF, certains redéploiements ont toutefois été réalisés. A ce titre, les recrutements de titulaires (SA) et de contractuels, incluant les techniciens informatiques de proximité, s'établissent à respectivement +183 ETP et +59 ETP, démontrant une attractivité renouvelée des recrutements de titulaires, en lien avec le développement de concours nationaux avec affectation locale. A l'inverse, les recrutements de contractuels B voués à la justice de proximité sont en léger recul avec -45 ETP par rapport à la cible.

- C administratifs et techniques : le niveau de réalisation important (+235 ETP, soit 226 emplois supplémentaires par rapport à la LFI) compense le moindre recrutement de greffiers, et compense également le départ des agents de catégorie C ayant bénéficié du plan de requalification en greffier. Des recrutements complémentaires (168 ETP), en contrat infra-annuel, ont été réalisés pour répondre aux surcharges d'activité pendant la période des Jeux olympiques de Paris.

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR SERVICE

(en ETPT)

Service	Prévision LFI	Réalisation	dont mesures de transfert	dont mesures de périmètre	dont corrections techniques	Impact des schémas d'emplois pour 2024	dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2023 sur 2024	dont impact du schéma d'emplois 2024 sur 2024
Administration centrale	537,00	512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services régionaux	35 762,51	35 582,63	0,00	0,00	-465,99	+1 796,11	+909,33	+886,78
Opérateurs	1 009,00	1 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	213,60	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37 522,11	37 307,62	0,00	0,00	-465,99	+1 796,11	+909,33	+886,78

(en ETP)

Service	Schéma d'emplois Prévision PAP	ETP au 31/12/2024 Réalisation
Administration centrale	0,00	488,18
Services régionaux	+1 274,00	37 345,48
Opérateurs	0,00	0,00
Autres	0,00	183,34
Total	+1 274,00	38 017,00

La catégorie « opérateurs » correspond aux auditeurs de justice de l'École nationale de la magistrature (ENM) rémunérés par le programme, et la catégorie « autres » se rattache à l'effectif du Casier judiciaire national (CJN).

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR ACTION

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Prévision LFI	Réalisation
	ETPT	ETPT
01 – Traitement et jugement des contentieux civils	14 868,52	14 806,12
02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales	12 033,59	12 112,97
03 – Cassation	590,08	595,74
05 – Enregistrement des décisions judiciaires	210,60	205,77
06 – Soutien	7 033,56	6 829,71
07 – Formation	2 476,56	2 464,15
08 – Support à l'accès au droit et à la justice	309,20	293,16
Total	37 522,11	37 307,62
Transferts en gestion		0,00

L'exécution est globalement conforme à la LFI, avec une exécution en retrait de 214,49 ETPT.

Concernant les deux principales actions, 01 et 02 relatives aux domaines civil et pénal, les objectifs ont été atteints.

Une légère sous-réalisation peut être observée concernant l'action 06 relative aux actions de Soutien.

Les réalisations sur les autres actions sont cohérentes avec les prévisions du PAP 2024.

RECENSEMENT DU NOMBRE D'APPRENTIS

Nombre d'apprentis pour l'année scolaire 2023-2024	Dépenses de titre 2 Coût total chargé (en M€)	Dépenses hors titre 2 Coût total (en M€)
57,00	0,78	0,00

Sur l'année scolaire 2023-2024, on décompte 57 ETPT d'apprentis, répartis dans les filières suivantes :

- filière construction bâtiments et travaux publics : 2 %
- filière droit et sciences politiques : 30 %
- filière finance et comptabilité : 2 %
- filière gestion administrative : 42 %
- filière informatique réseaux : 14 %
- filière marketing communication : 7 %
- filière sociale : 4 %

Ces emplois correspondent à un montant annuel de 0,78 M€, supérieur de 0,07 M€ à l'exécuté 2023 (0,71 M€). Le coût moyen annuel d'un apprenti s'établit à 13 664 €.

INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Ratio « Gérants/Gérés »		Effectifs gérés au 31/12
		37 107
Effectifs gérants (effectifs physiques)	1414	3,81 %
Administrant et gérant	547	1,5 %
Organisant la formation	164	0,4 %
Consacré aux conditions de travail	625	1,7 %
Consacré au pilotage et à la politique des compétences	78	0,2 %

EFFECTIFS GÉRANTS

Est comptabilisé l'ensemble des agents des services contribuant à des missions de ressources humaines, y compris le responsable du service et son secrétariat. De manière générale, sont inclus les personnels consacrant la majeure partie de leur temps de travail à la gestion de personnels qu'ils n'encadrent pas directement et ceux qui sont affectés à des fonctions de support dans les services de gestion du personnel (gestion administrative/gestion de la paie, organisation des formations – hors formateurs – et suivi des conditions de travail). Par exception, les assistants et conseillers de prévention sont tous pris en compte.

Il s'agit donc des personnels :

- Des services administratifs régionaux (SAR) des cours d'appel et du tribunal supérieur. S'agissant des SAR, le recensement des personnels remplissant des missions relatives aux ressources humaines prend en compte l'intégralité des agents concourant à ces missions. Ainsi, ont été comptabilisés les directeurs délégués à l'administration régionale judiciaire, les responsables de la gestion des ressources humaines, les responsables de la gestion des ressources humaines adjoints, les responsables de la gestion de la formation, les responsables de la gestion de la formation adjoints, et leurs équipes ;
- De l'École nationale des greffes (ENG) ;
- De la Cour de cassation et des cours d'appel (les secrétaires généraux) et du Casier judiciaire national ;
- De l'administration centrale, y compris les effectifs du cabinet de la direction des services judiciaires en charge de la gestion des personnels affectés en administration centrale.

Le calcul en ETP de l'effectif gérant exclut le temps passé par les opérationnels à l'animation de leurs propres équipes.

Concernant la formation, 156 fonctionnaires ont été recensés dans les services locaux. Il s'agit des responsables de la gestion de la formation ainsi que de leurs adjoints et des personnels du secrétariat. De même, les gestionnaires ministériels et les magistrats délégués à la formation ont été comptabilisés.

EFFECTIFS GÉRÉS

Seuls les effectifs décomptés au titre du plafond d'autorisation d'emplois ont été retenus.

Cependant, ont été exclus de ce décompte les personnels faisant l'objet d'une gestion partagée avec une autre administration : agents détachés entrants ou sortants, agents mis à disposition entrants ou sortants. Il est précisé que les agents non titulaires décomptant du plafond d'autorisation d'emplois (juges de proximité, assistants de justice, agents contractuels dits vacataires) sont intégrés dans l'assiette des effectifs gérés.

Le chiffre retenu d'effectifs gérés au titre de l'année 2024 s'élève à 37 107 ETP.

Ont, en outre, été exclus les auditeurs de justice qui, bien que rémunérés sur le budget de l'État, sont gérés par des personnels de l'École nationale de la magistrature, établissement public dont le plafond d'emplois est distinct de celui du programme.

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION

Le ratio 2024 (3,81 %) est supérieur aux prévisions du PAP 2024 (3,36 %). Il est en légère hausse par rapport à 2023 (+0,26 point).

Les effectifs sont en augmentation, le schéma d'emplois ayant été porté à +1 273 ETP, avec des recrutements importants d'effectifs gérants (sur-exécution de 86 ETP sur les personnels d'encadrement et de 66 ETP sur les magistrats) compensée par une moindre exécution sur les effectifs gérés.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS

Catégorie	Exécution 2023	Prévision LFI 2024	Exécution 2024
Rémunération d'activité	1 699 603 114	1 835 961 163	1 878 330 905
Cotisations et contributions sociales	987 195 693	1 137 989 713	1 041 465 981
Contributions d'équilibre au CAS Pensions :	745 842 596	793 844 735	779 261 475
– Civils (y.c. ATI)	743 657 700	793 096 656	776 927 590
– Militaires	2 184 896	748 079	2 333 884
– Ouvriers de l'État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)			
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)			
Cotisation employeur au FSPOEIE	26 686		18 981
Autres cotisations	241 326 411	344 144 978	262 185 525
Prestations sociales et allocations diverses	29 091 425	12 706 261	20 898 942
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)	2 715 890 232	2 986 657 137	2 940 695 828
Total titre 2 (hors CAS Pensions)	1 970 047 636	2 192 812 402	2 161 434 353
<i>FdC et AdP prévus en titre 2</i>			

Les dépenses liées aux prestations sociales représentent 20 M€, en écart de +8,2 M€ par rapport au montant prévu en LFI.

Cela s'explique notamment par une erreur d'imputation des prestations sociales dans le PAP 2024. En effet, les prévisions s'élevaient en réalité à 18,77 M€ pour l'année.

L'exécuté 2024 représente donc une variation de -8,2 M€ par rapport à l'exécuté 2023, principalement due à :

- la prime pouvoir d'achat, qui n'a pas été renouvelée en 2024, en raison du contexte économique (-10,5 M€) ;
- l'augmentation du forfait mobilité durable (il s'agit simplement d'une correction d'imputation visant à repositionner la hausse du forfait transport et l'évolution du coût de la PSC dans cet item (+1,6 M€)).

Les dépenses liées à l'allocation de retour à l'emploi ont représenté, cette année, une dépense de 6,37 M€, pour 1 491 bénéficiaires. Soit un montant équivalent à celui de l'exercice précédent (6,37 M€ également). Cela représente un coût moyen par bénéficiaire de 4 270 €.

ÉLÉMENTS SALARIAUX

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Socle d'exécution 2023 retraitée	1 944,90
Exécution 2023 hors CAS Pensions	1 970,05
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2024/ 2023	-0,96
Débasage de dépenses au profil atypique :	-24,18
– GIPA	-2,79
– Indemnisation des jours de CET	-9,94
– Mesures de restructuration	
– Autres dépenses de masse salariale	-11,45
Impact du schéma d'emplois	74,77
EAP schéma d'emplois 2023	31,96
Schéma d'emplois 2024	42,81
Mesures catégorielles	118,13
Mesures générales	11,53
Rebasage de la GIPA	0,48
Variation du point de la fonction publique	9,52
Mesures bas salaires	1,52
GVT solde	-5,20
GVT positif	25,05
GVT négatif	-30,25
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA	-1,09
Indemnisation des jours de CET	12,10
Mesures de restructurations	
Autres rebasages	-13,18
Autres variations des dépenses de personnel	18,38
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23	2,32
Autres variations	16,06
Total	2 161,43

L'exécution de la masse salariale au 31 décembre s'est élevée, in fine, à 2 161,43 M€ HCAS, en retrait de 31,38 M€ par rapport à la LFI. Elle s'explique de la manière suivante.

L'exécution constatée en 2023 (1 970,05 M€) de laquelle il convient de débaser différentes dépenses réalisées au cours de l'année 2023 :

- Les mesures de transfert et de périmètre 2024/2023 (-0,96 M€) ;
- La garantie individuelle du pouvoir d'achat (-2,8 M€) ;
- L'indemnisation des jours de comptes épargne-temps (CET) (-9,94 M€) ;
- Diverses dépenses au profil atypique qui s'établissent à -11,45 M€ et correspondent :
 - Enveloppe ANT (part débasée) : -8,17 M€ ;
 - COSP recrutements interprètes : -2 M€ ;
 - Sous-consommation temporaire des dépenses des conseillers prud'hommaux liée aux décalages dans les renouvellements à hauteur de 1,59 M€ ;
 - CPH - formation initiale des conseillers : -0,5 M€ ;
 - Apprentis : -0,72 M€ ;
 - Rétablissements de crédits : 2,81 M€ ;
 - Rupture conventionnelle : -0,13 M€ ;
 - Prime de précarité : -1,43 M€ ;
 - Hausse des heures supplémentaires : -1,42 M€ ;

- Prime pouvoir d'achat rdv salarial 2023 : -10,55 M€ ;
- Paiement SDLP : report de charge non paiement factures : 1,39 M€ ;
- Impact jour de carence à hauteur de 0,36 M€ ;
- Impact des CMO d'un montant de 5,94 M€ ;
- Impact des acomptes de décembre à hauteur de 0,97 M€ ;
- Impact d'une mauvaise imputation du programme concernant la revalorisation de la prime magistrat : -1,4 M€ ;
- Baisse de rémunération des personnels de greffe liée aux mouvements de grève : 1,76 M€.

L'impact du schéma d'emplois (74,77 M€) :

- 31,96 M€ au titre de l'effet année pleine du schéma d'emploi 2023 ;
- 42,81 M€ au titre du schéma d'emploi 2024.

Les mesures générales (11,53 M€) :

- 9,52 M€ au titre de l'effet année pleine de la hausse du point d'indice de la fonction publique ;
- Une augmentation de la dépense au titre de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 (+0,48 M€) ;
- Les mesures bas salaires (+1,52 M€), qui sont liées à l'effet extension année pleine des mesures de relèvement de l'indice minimum de traitement dans la fonction publique et également la hausse du SMIC intervenue en novembre 2024.

Le GVT solde (-5,2 M€) :

- Le GVT positif s'élève à 25,05 M€ ;
- Le GVT négatif s'élève à -30,25 M€.

S'agissant des rebasages (-1,09 M€) :

- Les dépenses au titre des comptes épargne-temps (CET), soit 12,1 M€ ;
- La ligne « autres » de la rubrique « rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA » s'élève *in fine* à -13,18 M€, résultant principalement des éléments suivants :
 - Une moindre exécution de l'enveloppe des agents non titulaires, liée à un pilotage renforcé dans le cadre du contexte budgétaire contraint (-7,73 M€) ;
 - La prime JOP (+0,2 M€) ;
 - Les astreintes et heures supplémentaires (+2,65 M€) ;
 - La prime de précarité (+1,13 M€) ;
 - La rupture conventionnelle (+0,09 M€) ;
 - La prime pouvoir d'achat du rendez-vous salarial 2023, prime fidélisation territoriale (+3,16 M€) ;
 - Une baisse de la rémunération principale liée aux mouvements sociaux, aux jours de carence et aux congés maladies ordinaires (-7,98 M€) ;
 - Les rétablissements de crédit (-3,24 M€) ;
 - Les apprentis (+0,74 M€) ;
 - Une sous-consommation temporaire liée aux décalages dans les renouvellements des conseillers prud'hommaux (-5,8 M€) ;
 - La formation initiale obligatoire des conseillers affectés par le décalage de leur renouvellement (+3,6 M€).

La ligne « Autres variations des dépenses de personnel » s'élève à 18,38 M€, résultant notamment des déterminants suivants :

- La moindre dépense SDLP (-1,39 M€) désormais soclée dont le remboursement s'opère depuis 2024 par transfert de crédits en gestion ;

- La hausse du forfait remboursement transport en lien avec les annonces du rendez- vous salarial 2023 : +1,58 M€ ;
- L'évolution du coût du remboursement de la protection sociale complémentaire (+0,23 M€) ;
- Une augmentation du forfait télétravail (+0,13 M€) ;
- Une augmentation, au sein de l'enveloppe des contractuels, au titre des mesures liées aux recrutements de magistrats à titre temporaire (MTT) (+1,21 M€) et de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ) (+1,35 M€) et à la revalorisation en parallèle de la rémunération des magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles (MHNJ) (+0,60 M€) ;
- L'enveloppe des autres agents contractuels dont la moindre dépense est désormais sociée : +5,39 M€ après transfert des fonctions de gardiennage sur le HT2, en lien avec des entreprises privées et en prenant en compte une baisse de la dépense liée au retrait progressif des réservistes de la police nationale dans cette même fonction ;
- L'augmentation du coût de la vie du dispositif du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de m'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État (RIFSEEP) (avancement de grade, mobilité) des corps communs et spécifiques (+1,65 M€) ;
- Le soclage de la dépense relative aux interprètes contractuels avec en contrepartie une diminution des rebasages à concurrence (+2 M€) ;
- La revalorisation du taux horaire des vacances des CPH (+4,88 M€).

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

Catégorie d'emplois	Coût moyen chargé HCAS			dont rémunérations d'activité		
	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire	64 749	95 401	107 851	56 935	85 683	95 630
1037 – Personnels d'encadrement	42 665	42 871	46 890	36 103	38 813	39 909
1039 – B administratifs et techniques	36 278	36 541	36 171	30 848	32 634	30 820
1041 – C administratifs et techniques	33 403	34 707	35 345	28 643	30 462	30 350
1043 – B métiers du greffe et du commandement	39 209	44 246	45 805	34 073	38 709	39 765

Le coût moyen chargé HCAS d'un assistant spécialisé s'établit à 61 667 € pour un entrant et 60 277 € pour un sortant.

Le coût moyen chargé HCAS d'un juriste assistant s'établit à 37 898 € pour un entrant et 37 828 € pour un sortant.

MESURES CATÉGORIELLES

Catégorie ou intitulé de la mesure	ETP concernés	Catégories	Corps	Date d'entrée en vigueur de la mesure	Nombre de mois d'incidence sur 2024	Coût	Coût en année pleine
Effets extension année pleine						100 781 489	136 517 080
Revalorisation indemnitaire des magistrats		A+	Magistrats de l'ordre judiciaire	10-2023	9	81 341 552	108 455 403
Alignement auditeurs de justice / INSP		A+	Magistrats de l'ordre judiciaire	10-2023	9	3 214 169	4 285 559
Revalorisation statutaire de la grille indiciaire des greffiers		B	Greffiers	11-2023	10	9 861 194	11 833 433
Revalorisation pied de grille catégorie B et C à/c du 1er juillet 2023 (rdv salarial 2023)		B et C	Corps communs	07-2023	6	1 392 483	2 784 966
Réforme encadrement supérieur. Création d'un statut d'emplois de direction du		A	Corps communs	12-2023	11	851 648	929 071

Catégorie ou intitulé de la mesure	ETP concernés	Catégories	Corps	Date d'entrée en vigueur de la mesure	Nombre de mois d'incidence sur 2024	Coût	Coût en année pleine
ministère de la Justice (indemnitaires)							
Revalorisation pied de grille catégorie contractuel (rdv salarial 2023)		Contractuels	Contractuels	07-2023	6	16 119	32 238
Convergence indemnitaire greffiers et DSG RIFSEEP phase 2		A et B	DSGJ et Greffiers	07-2023	6	3 208 700	6 417 400
IFSE - Mesure Mayotte et Guyane		A, B et C	Tous corps	07-2023	6	126 072	252 144
Réforme encadrement supérieur. Création d'un statut d'emplois de direction du ministère de la Justice (statutaire)		A	Corps communs	12-2023	11	13 460	14 684
Augmentation des socles IFSE des DSG et des greffiers affectés en IDF		A et B	DSGJ et Greffiers	07-2023	6	593 792	1 187 584
Majoration temporaire de l'IFSE des DSG et greffiers Mayotte-Cayenne		A et B	DSGJ et Greffiers	07-2023	6	162 300	324 600
Mesures statutaires						13 527 016	14 264 338
Plan de requalification C en greffiers		B et C	Greffiers et Adjoints administratifs	09-2024	4	89 776	269 328
Plan de requalification C en B		B et C	Corps communs	01-2024	12	35 565	35 565
Revalorisation grille indiciaire des greffiers		B	Greffiers	05-2024	8	1 115 540	1 673 310
Revalorisation rémunération des agents contractuels		Contractuels	Contractuels	01-2024	12	17 392	17 392
Mesure du rdv salarial 2023 : +5 points d'IM à/c du 1er janvier 2024		A, B et C	Tout corps	01-2024	12	12 268 743	12 268 743
Mesures indemnitaires						3 823 822	3 839 152
IFSE - Vie du dispositif : revalorisation quadriennale et forfait mobilité		Tout corps communs	Tout corps communs	01-2024	12	299 568	299 568
Plan de requalification C en B		B et C	Corps communs	01-2024	12	67 527	67 527
CIA corps spécifiques en Administration Centrale		A	DSGJ	07-2024	6	15 330	30 660
IFSE - Corps communs de catégorie C + CIA Commun		A, B et C	Tout corps communs	01-2024	12	1 664 112	1 664 112
Régularisation du montant de l'IFSE des DSG et greffiers promus principaux avant 2021		A et B	DSGJ et Greffiers	01-2024	12	1 636 259	1 636 259
Harmonisation RIFSEEP des corps communs		A, B et C	Tout corps communs	01-2024	12	141 026	141 026
Total						118 132 327	154 620 570

L'exécution des mesures catégorielles pour 2024 a représenté 118,13 M€.

Les mesures catégorielles mises en place en 2024 par la DSJ concernent principalement les corps spécifiques.

Une majeure partie du coût budgétaire est représenté par les effets année pleine des mesures 2023 (100,8 M€ pour l'ensemble des corps), et notamment les mesures concernant les magistrats, avec la revalorisation de la rémunération des auditeurs de justice de l'ENM (rémunération alignée sur les élèves de l'institut national du service public), et la revalorisation indemnitaire des magistrats titulaires, représentant un coût de 84,55 M€.

Concernant les personnels de greffe, l'année 2024 a été marquée par des effets année plein de mesures mises en place en 2023 (13,83 M€), ainsi que la mises en œuvre de mesures nouvelles en 2024 (2,86 M€), notamment en lien avec l'accord signé le 26 octobre 2023 entre les syndicats et le ministère :

- La seconde phase de la régularisation du montant de l'IFSE des DSG et greffiers promus principaux avant 2021, afin de tenir compte des montants servis aux nouveaux promus. Cela représente, pour 2024, un coût de 1,64 M€ ;
- Une revalorisation indiciaire du corps des greffiers, dans le cadre du protocole d'accord majoritaire sur les métiers de greffe des juridictions, mesure mise en œuvre en janvier 2024 pour un coût de 1,12 M€ ;

- Enfin, la mise œuvre d'un plan de requalification des adjoints administratif « faisant fonction » de greffiers. Cette mesure permettant l'accès au corps des greffiers des services judiciaires à une partie des agents de catégorie C s'étendra sur 3 ans. Cette mesure mise en œuvre en septembre 2024 représente un coût de 0,09 M€ pour cette seule annuité. Le coût en masse salariale en 2024 représente uniquement les lauréats de l'examen professionnel. Les personnes nommées par avancement sont entrées durant le mois de décembre avec un impact sur la paie de janvier 2025 ;
- A noter, le dernier bloc du protocole, relatif à la création d'un corps de A juridictionnel, entrera en vigueur en 2025. Les textes et décrets du 3 décembre ont été publiés le 4 décembre 2024.

Concernant les corps communs, l'effet année pleine de 3 mesures, à savoir, la revalorisation de pied de grille des agents de catégorie B et C (mesure du rdv salarial), la réforme de l'encadrement supérieur avec la création d'un statut d'emplois de direction du ministère de la Justice, et la revalorisation du pied de grille des agents contractuel (mesure du rdv salarial 2023), représente un coût de 2,26 M€.

Les corps communs ont également bénéficié de mesures catégorielles nouvelles en 2024, pour un total de 2,36 M€. Les mesures mises en œuvre sont :

- Un plan de requalification d'agents de catégorie C en B, pour un coût de 0,12 M€ ;
- La revalorisation triennale des agents contractuels en fonction en administration centrale au titre de l'année 2024 représente un coût de 0,02 M€ ;
- La mesure d'harmonisation et de revalorisation RIFSEEP des corps communs, pour un coût de 0,14 M€ ;
- La revalorisation des forfaits IFSE mobilité pour un coût de 0,30 M€ ;
- La majoration des forfaits IFSE dans le cadre d'un réexamen quadriennal au bénéfice des agents de catégorie C, affectés au sein du ministère de la justice, qui représente un coût de 1,66 M€ ;
- La poursuite de la majoration temporaire de l'IFSE des personnels affectés à Mayotte et à Cayenne, pour un coût de 0,13 M€ ;
- Le rendez-vous salarial a également permis le rehaussement du nombre de points d'indice des agents. Cette mesure appliquée à la fois sur les corps communs et les corps spécifiques représente un total de 12,27 M€. Tous les échelons se sont vu attribuer 5 points d'IM supplémentaires, à compter du 1^{er} janvier 2024.

Le rendez-vous salarial a également permis le rehaussement du nombre de points d'indice des agents. Cette mesure appliquée à la fois sur les corps communs et les corps spécifiques représente un total de 12,27 M€. Tous les échelons se sont vu attribuer 5 points d'IM supplémentaires, à compter du 1^{er} janvier 2024.

Dépenses pluriannuelles

GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX

MARCHÉ DE PARTENARIAT / CONSTRUCTION DU PALAIS DE JUSTICE DE CAEN

AE CP	2022 et avant		2023		2024		2025	2026	2027 et après
	Prévision	Exécution	Prévision	Exécution	Prévision	Exécution	Prévision	Prévision	Prévision
Investissement	39 133 310	39 133 310	-152 387	-152 387	-152 387	-152 387	-152 387	-152 387	-2 533 426
	5 201 372	5 201 372	884 763	884 763	935 874	935 874	989 938	1 047 125	26 931 266
Fonctionnement	9 622 130	9 622 130	1625 891	1495 831	1690 000	1514 382	1712 278	1757 344	36 224 042
	9 622 130	9 622 130	1625 891	1495 831	1690 000	1514 382	1712 278	1757 344	36 224 042
Financement	14 036 665	14 036 665	1722 803	1722 803	1671 691	1671 691	1617 627	1560 440	13 804 698
	14 036 665	14 036 665	1722 803	1722 803	1671 691	1671 691	1617 627	1560 440	13 804 698

Construit sur la presqu'île de Caen, le nouveau palais de justice de Caen accueille le tribunal judiciaire.

S'agissant des coûts d'investissement, à la signature du contrat de partenariat intervenue le 18 décembre 2012, une somme de 43 076 711 € d'AE a été engagée au titre de la part investissement. À la suite de la fixation contractuelle des taux du contrat de partenariat, intervenue le 21 janvier 2014, un retrait de 2 971 936 M€ d'AE a été effectué, soit un montant engagé ajusté de 40 104 775 € en AE. La prise de possession du bâtiment est intervenue comme prévu le 16 juillet 2015 ; les premiers loyers ont été réglés en 2015 et se poursuivront jusqu'en 2042. La partie des AE engagées correspondant aux indemnités de dédit (4 114 437 €) prévues au contrat, est retraitée au fur et à mesure de l'exécution du contrat et ne fera donc pas l'objet, en principe, d'une couverture en CP (cf. la partie « suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d'engagements (hors titre 2) ». Ainsi, après retraitement, le montant du solde cumulé des engagements avant 2024 s'élevait à 38 676 924 €.

En 2024, un montant de 1,67 M€ en AE a été engagé au titre de la part financement ainsi qu'un montant de 1,51 M€ au titre de la part fonctionnement des loyers du contrat de partenariat. S'agissant des crédits de paiement, le montant des paiements intervenus en 2024 s'élève à 0,97 M€ pour la part investissement et 1,67 M€ pour la part financement, conformément à l'échéancier prévisionnel du contrat de partenariat, ainsi que 1,51 M€ pour la part fonctionnement des loyers du contrat de partenariat.

MARCHÉ DE PARTENARIAT / CONSTRUCTION DU NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

AE CP	2022 et avant		2023		2024		2025	2026	2027 et après
	Prévision	Exécution	Prévision	Exécution	Prévision	Exécution	Prévision	Prévision	Prévision
Investissement	937 829 155	937 829 155	-6 378 463	-6 378 463	-6 577 799	-6 577 799	-6 727 564	-6 926 319	-186 397 331
	94 496 384	94 496 384	20 065 686	20 065 686	20 522 547	20 522 547	21 128 855	21 985 425	546 622 782
Fonctionnement	118 223 988	118 223 988	26 482 251	26 506 827	29 391 111	27 106 666	28 929 283	29 742 692	693 462 772
	117 332 210	117 332 210	27 374 029	27 391 111	29 398 606	27 114 161	28 929 283	29 742 692	693 462 772
Financement	159 455 423	159 455 423	27 247 273	27 247 273	26 790 413	26 790 413	26 184 105	25 327 448	292 767 049
	159 455 423	159 455 423	27 247 273	27 247 273	26 790 413	26 790 413	26 184 105	25 327 448	292 767 049

La construction du tribunal de Paris a permis de répondre, d'une part, à la dispersion sur 6 sites des services du tribunal de grande instance de Paris, et, d'autre part, à la saturation du palais de justice de l'île de la Cité. Ce bâtiment accueille le tribunal judiciaire de Paris, le service du parquet national financier et le service du parquet national anti-terroriste. La prise de possession est effective depuis le 11 août 2017 et la mise en service est intervenue le 9 avril 2018.

À la signature du contrat de partenariat destiné au financement de ce projet immobilier, intervenue le 15 février 2012, un montant de 986 146 590 € d'autorisations d'engagement a été engagé. À la suite de la fixation contractuelle des taux du contrat de partenariat, intervenue le 28 mai 2014, un retrait de 96 647 946 € d'autorisations d'engagement a été effectué, puis en 2018, un ajustement à la baisse de l'engagement à hauteur de 1,07 M€ en application de pénalités liées au retard constaté dans la mise à disposition, soit un montant d'AE ajusté de 888 433 541 € au titre de la part investissement. À compter de la date de prise de possession, la partie des AE engagées, correspondant aux indemnités de dédit et aux aléas après signature prévus dans le contrat (225 506 593 €), est retraitée annuellement par désengagement et désaffectation, au fur et à mesure de l'exécution du contrat et ne fera donc pas l'objet, en principe, d'une couverture en CP (cf. la partie « suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d'engagements (hors titre 2) »).

S'agissant des coûts de fonctionnement et de financement, les sommes correspondantes sont engagées annuellement depuis 2017, année de la prise de possession.

En 2019, en accord avec les partenaires au contrat et au regard de conditions de marchés jugées favorables, un refinancement du contrat de partenariat du tribunal de Paris a été réalisé, par avenant au contrat en date du 24 juillet 2019. Ce refinancement est effectif, après fixation des nouveaux taux bancaires, depuis le 17 décembre 2019. Il génère une économie de loyer pour le ministère à hauteur de 3,37 M€ par an à compter de l'année 2020, soit 83,3 M€ jusqu'en 2044, sur la durée résiduelle du contrat.

En 2024, le montant d'AE consommé au titre du contrat de partenariat s'est établi à 47,32 M€ se répartissant comme suit : -6,58 M€ de retrait d'engagement sur la part investissement au titre de l'indemnité de dédit 2023, un engagement de 26,79 M€ sur la part financement et 27,11 M€ consommés sur la part fonctionnement.

S'agissant des crédits de paiements, les redevances du contrat de partenariat sont réglées de manière trimestrielle et le premier paiement est intervenu le 14 novembre 2017. En 2024, 74,43 M€ de crédits de paiement ont été consommés, répartis en 20,52 M€ sur la part investissement, 26,79 M€ sur la part financement et 27,11 M€ sur la part fonctionnement.

Dans le cadre du contrat de partenariat du tribunal de Paris, des travaux complémentaires sont nécessaires, en particulier relatifs au renforcement des dispositifs de sûreté et de sécurité ainsi qu'à des adaptations fonctionnelles des juridictions. L'ampleur de ces modifications induit un coût supérieur au montant du compte de réserve prévu à cet effet dans le cadre du contrat (9 M€). En conséquence, une première enveloppe budgétaire de 25 M€ a été ouverte, dès 2016, en complément du compte de réserve. Cette enveloppe a été abondée d'un montant supplémentaire de 3 M€ en 2019 et de 2,57 M€ en 2020. Ces travaux complémentaires font l'objet de fiches modificatives (FM) au contrat de partenariat et les paiements correspondants sont effectués

mensuellement en fonction de l’avancement des travaux. En 2024, le montant des CP consommés au titre des fiches modificatives s’élève à 2,06 M€.

		Exécution 2022	Exécution 2023	Exécution 2024
Fiches modificatives au contrat de partenariat	AE	1 008 928	1 466 661	4 234 175
	CP	762 473	1 083 507	2 060 016

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 1 847 387 071	CP ouverts en 2024 * (P1) 1 437 170 044
AE engagées en 2024 (E2) 1 617 955 918	CP consommés en 2024 (P2) 1 434 179 256
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 202 030 829	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 313 516 704
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 27 400 324	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 1 120 662 552

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 2 298 558 619					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 158 988					
					
	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 2 298 717 607	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 313 516 704	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) 1 985 200 903
	AE engagées en 2024 (E2) 1 617 955 918	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 1 120 662 552	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 497 293 366
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 2 482 494 268
					
					Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 332 224 541
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 2 150 269 727

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Immobilier propriétaire

Le montant des dépenses sur engagements antérieurs s'élève à 181,5 M€. Le taux des CP consommés en 2024 utilisés sur des engagements antérieurs à 2024 est de 80 % (par rapport à l'exécution de la brique « immobilier propriétaire ». Cela résulte du caractère pluriannuel, par nature, du cycle de la dépense immobilière. De plus, une partie significative des CP consommés sur engagements antérieurs concernent des opérations confiées à l'opérateur APIJ, pour lesquelles l'intégralité des AE est engagée en début d'opération après validation, en conseil d'administration de l'opérateur, de son passage en phase opérationnelle. En 2024 à l'instar de l'exercice précédent, la quasi-intégralité des 72,8 M€ de CP versés à l'APIJ portent sur des opérations pour lesquelles les engagements ont été effectués antérieurement à l'année en cours. Cela s'explique principalement par l'état d'avancement des opérations en phase travaux menées par l'opérateur, notamment la restructuration du palais de justice historique de l'île de la Cité et la construction du nouveau palais de justice de Lille.

ANALYSE DES ENGAGEMENTS NON COUVERTS PAR DES CRÉDITS DE PAIEMENT EN FIN DE GESTION 2024

Immobilier propriétaire

S'agissant des opérations immobilières hors PPP, le montant des restes à payer à fin 2024 s'élève à 1 352 M€. L'augmentation par rapport à l'année précédente (+250 M€) s'explique principalement par les engagements relatifs aux opérations menées par l'APIJ, en particulier la restructuration du palais de justice historique de l'île de la Cité.

Le rythme prévisionnel d'apurement se présente comme suit :

En M€	2025	2026	2027	2028 et suivants	Total
CP sur année antérieures	237,4	235,1	286,5	593	1 352

S'agissant des opérations immobilières en PPP, ces opérations concernent, d'une part, la construction du tribunal de Paris qui a fait l'objet d'engagements initiaux de 889,5 M€, actualisés à hauteur de 950,3 M€ (cf. partie « marchés de partenariat) et d'autre part, la construction du palais de justice de Caen, engagée initialement à hauteur de 40,1 M€. Pour ces deux contrats de partenariat, le ministère de la justice est engagé sur une durée de 27 ans. Fin 2024, le montant des restes à payer relatif à ces deux contrats de partenariat (part investissement) est évalué à 821,6 M€.

Dans le cadre de l'exécution des contrats de partenariat, la personne publique a la charge du paiement de la part « investissement » correspondant au remboursement de l'investissement initial effectué par le partenaire et de la part « financement » correspondant au remboursement des intérêts de l'emprunt contracté par le partenaire pour financer l'investissement. Ces deux parts font l'objet d'une facturation trimestrielle tout au long du contrat de partenariat dont le montant cumulé est fixe (à la différence de la part fonctionnement), les montants respectifs des deux composantes variant tout au long du contrat.

Il convient de souligner qu'une partie de ces AE, évaluée à 202,8 M€ (2,8 M€ pour le contrat de partenariat du palais de justice de Caen et 200 M€ pour celui du tribunal de Paris) n'a pas vocation, en principe, à faire l'objet d'une couverture effective en CP. En effet, en raison des caractéristiques spécifiques des contrats de partenariat, l'engagement ferme initial en AE comprend une indemnité de dédit qui diminue au fur et à mesure de l'exécution du contrat.

Justification par action

ACTION

01 – Traitement et jugement des contentieux civils

Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
01 – Traitement et jugement des contentieux civils	1 234 944 217 1 231 154 308	54 862 730 56 856 062	1 289 806 947 1 288 010 370	1 234 944 217 1 231 154 308	54 862 730 56 482 818	1 289 806 947 1 287 637 126

En 2024, les dépenses de frais de justice civile, commerciale et prud'homale s'établissent à 56,5 M€ et s'inscrivent ainsi en hausse de 7 % (52,9 M€ en 2023). Leur part dans la dépense globale en frais de justice est stable par rapport à l'exercice précédent (7,9 % en 2024 contre 7,4 %, en 2023).

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	1 234 944 217	1 231 154 308	1 234 944 217	1 231 154 308
Rémunérations d'activité	759 146 268	790 224 382	759 146 268	790 224 382
Cotisations et contributions sociales	470 544 073	435 434 129	470 544 073	435 434 129
Prestations sociales et allocations diverses	5 253 876	5 495 797	5 253 876	5 495 797
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	54 862 730	56 856 062	54 862 730	56 482 818
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	54 862 730	56 856 062	54 862 730	56 482 818
Total	1 289 806 947	1 288 010 370	1 289 806 947	1 287 637 126

Les dépenses au titre de l'action civile se décomposent entre les frais de justice commerciale, civile et les menues dépenses de conciliateurs.

Frais de justice commerciale

Les frais de justice commerciale concernent essentiellement les frais avancés par le Trésor dans le cadre des procédures collectives en cas d'impécuniosité du débiteur. Il s'agit des frais des greffiers de commerce, d'huissiers de justice, d'avocats, de publication et de techniciens.

La dépense en frais de justice commerciale connaît une hausse depuis 2 exercices : en 2023 (+9,3 %, soit 27 M€) et en 2024 (+14,1 %, soit 30,8 M€). L'évolution porte principalement sur les taxes, redevances et émoluments des greffiers de commerce qui représentent 67,9 % de la dépense de frais de justice commerciale et qui s'inscrivent en hausse de 13,5 % par rapport à l'exercice précédent (20,9 M€ contre 18,4 M€ en 2023).

Frais de justice civile

En légère baisse par rapport à l'exercice 2023, les dépenses en matière civile s'établissent à 23,7 M€ (-1,2 %).

Les honoraires de médecins représentent 47 % de la sous-action et s'établissent à 11,1 M€, en stabilité par rapport à 2023. Ils comprennent les expertises psychiatriques et psychologiques qui représentent 4,6 M€ en 2024.

Les frais d'interprétariat et de traduction concernent les procédures administratives de vérification de droit au séjour. La dépense s'établit à 5,2 M€ en stabilité par rapport à 2023.

Par ailleurs, le montant des honoraires d'enquêtes sociales au civil s'établit à 3,9 M€ (dont 3,2 M€ pour des questions d'autorité parentale et d'adoption) soit un niveau inférieur à 2023 (-15,1 %).

Fonctionnement courant - menues dépenses de conciliateurs

Les dépenses relatives aux conciliateurs de justice ont atteint 1 900 051 € en 2024 contre 1 821 406 M€ en 2023 soit une dépense en diminution (-4,3 %).

ACTION

02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales	906 631 430	621 695 620	1 528 327 050	906 631 430	621 695 620	1 528 327 050
	879 687 243	657 238 994	1 536 926 237	879 687 243	658 785 441	1 538 472 683

En 2024, les dépenses de frais de justice pénale s'établissent à 658,8 M€ et s'inscrivent en stabilité par rapport à 2023 (-0,4 %, 661,7 M€ en 2023). Leur part dans la dépense globale en frais de justice est stable par rapport à l'exercice précédent (92 % en 2024 contre 92,4 %, en 2023).

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	906 631 430	879 687 243	906 631 430	879 687 243
Rémunérations d'activité	557 325 470	565 721 095	557 325 470	565 721 095
Cotisations et contributions sociales	345 448 839	310 152 850	345 448 839	310 152 850
Prestations sociales et allocations diverses	3 857 121	3 813 298	3 857 121	3 813 298
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	621 695 620	628 127 876	621 695 620	624 288 129
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	621 695 620	628 127 876	621 695 620	624 288 129
Titre 6 : Dépenses d'intervention		29 111 118		34 497 311
Transferts aux autres collectivités		29 111 118		34 497 311
Total	1 528 327 050	1 536 926 237	1 528 327 050	1 538 472 683

Ce niveau d'exécution se décline entre le BOP central (215,2 M€ ; +8,7 % par rapport à 2023) et les BOP des cours d'appel (443,6 M€ ; -4,3 % par rapport à 2023).

Les dépenses de frais de justice présentent une stabilité par rapport à 2023 (-0,4 %).

En effet, tant l'évolution du dépôt des mémoires (+5 % par rapport à 2023) que l'évolution de la dépense traduisent un dynamisme maintenu sur les frais de justice, sous-tendu par la technicité accrue requise dans les affaires poursuivies conjuguée à la hausse de l'exigence du respect des droits de la défense et des droits des victimes.

En conclusion, la tension s'est accentuée sur les frais de justice, particulièrement sur les cotisations des collaborateurs occasionnels du service public (COSP), frais d'intermédiaires, indemnisation et médecine légale.

COSP (33,7 M€ ; +178,9 %)

Cette dépense comptabilise notamment le règlement des cotisations sociales URSSAF et IRCANTEC des collaborateurs du service public au titre d'une partie des dettes liées aux annuités 2021 à 2023.

Frais d'intermédiaires (31,3 M€ ; +10,7 %)

La hausse porte principalement sur les frais liés aux auditions et représentations d'un mineur (+22,2 %), ainsi que les frais de transfèrement et transport de personnes (+60,7 %, +1,8 M€ entre 2023 et 2024).

Indemnisation (16 M€ ; +9,4 %)

Une hausse est constatée entre 2023 et 2024, soit +1,4 M€. Ce poste de dépense, relatif aux indemnités de détention provisoire, dépend des décisions de justice et est pris en charge par le BOP central.

Médecine légale (62,9 M€ ; +6,2 %)

Cette hausse s'explique par l'activité croissante des structures. Une augmentation de l'activité « intervention UMJ » est constatée de 43,6 % entre 2023 et 2024. Les délégations tardives des UMJ, en juin 2024, ont entraîné un retard dans l'exécution de cette dépense.

Toutefois une baisse de la dépense est constatée sur plusieurs OB :

- **Analyses et expertises médicales (175 M€ ; 1,7 %)**

La baisse est principalement portée par les analyses toxicologiques tarifées, passant de 26,8 M€ entre 2023 à 24,1 M€ en 2024, ainsi que les expertises psychiatriques baissant de 5,6 % par rapport à l'exercice précédent. Toutefois les analyses génétiques ont augmenté de 11,3 %.

- **Autres analyses et expertises (30,7 M€ ; 1,7 %)**

La baisse est principale portée par les expertises informatiques passant de 19,2 M€ en 2023 à 17,3 M€ en 2024 (-9,9 %). Cependant les autres expertises (hors expertises médicales) augmentent de 60,2 % par rapport à 2023, passant de 3,3 M€ à 5,2 M€.

- **Frais de procédure (27,7 M€ ; 6,5 %)**

Cette dépense repose principalement sur les « Jurés, témoins, parties civiles » (17,4 M€ soit une baisse de 9,5 %) et les frais relatifs aux citations et signification d'acte (8,9 M€ soit une augmentation de 1,2 %).

- **Interceptions judiciaires (81 M€ ; 9,6 %)**

Le coût des factures reçues en 2024 s'élève à 81 M€, marqué par un fort dynamisme des factures des OCE requis par la PNIJ.

- **Mesures judiciaires (70,4 M€ ; 2,6 %)**

Malgré plusieurs mesures pouvant alourdir la dépense sur cette OB (généralisation des enquêtes sociales rapides, intensification de la lutte contre les violences intrafamiliales, revalorisation des tarifs des enquêtes, recours aux délégués du procureur plus important ainsi que, leur revalorisation), les dépenses de cette OB en baisse de 2,6 % par rapport à 2023. Toutefois, les frais de représentation des délégués du procureur sont en hausse de 239,2 % passant de 0,4 M€ en 2023 à 1,2 M€ en 2024.

- **Rétributions auxiliaires de justice (3,3 M€ ; 2,5 %)**

Les frais de rétribution de l'action 2 reposent essentiellement sur les frais d'audition d'huissier, passant de 3,4 M€ en 2023 à 3,2 M€ en 2024.

- **Scellés gardiennage (47,1 M€ ; 4,7 %)**

La mise en œuvre de nombreux plans d'apurement des scellés ainsi que du gardiennage des véhicules au niveau des ressorts de cours d'appel a pu entraîner un surcoût le temps de leur mise en place. Ce niveau de dépense devrait se stabiliser par la suite. Les dépenses de cette OB sont en baisse de 4,7 % entre 2023 et 2024.

- **Traduction interprétariat (79,9 M€ ; 15,1 %)**

Ce poste de dépense subissait une hausse constante depuis quatre exercices, traduction d'un besoin croissant auprès du justiciable, ainsi que d'une augmentation du volume des commandes de lignes traduites. Les dépenses de cette OB sont en baisse de 15,1 % entre 2023 et 2024.

ACTION**03 – Cassation**

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation				
03 – Cassation	78 589 688		78 589 688	78 589 688		78 589 688
	76 889 650	270	76 889 920	76 889 650	270	76 889 920

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	78 589 688	76 889 650	78 589 688	76 889 650
Rémunérations d'activité	48 310 740	49 061 272	48 310 740	49 061 272
Cotisations et contributions sociales	29 944 601	27 253 463	29 944 601	27 253 463
Prestations sociales et allocations diverses	334 347	574 916	334 347	574 916
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement		270		270
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel		270		270
Total	78 589 688	76 889 920	78 589 688	76 889 920

L'action couvre l'ensemble des moyens humains permettant à la cour de cassation de remplir sa mission, de garantir la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées et de veiller à l'homogénéité de l'application du droit sur l'ensemble du territoire. A cet égard, les crédits tiennent ici compte de l'exécution des deux exercices précédents.

Les moyens de fonctionnement de la cour de cassation sont inscrits sur l'action support du programme (action n° 6).

ACTION**05 – Enregistrement des décisions judiciaires**

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
05 – Enregistrement des décisions judiciaires	13 002 766 12 282 526		13 002 766 12 282 526	13 002 766 12 282 526		13 002 766 12 282 526

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	13 002 766	12 282 526	13 002 766	12 282 526
Rémunérations d'activité	7 993 074	7 396 296	7 993 074	7 396 296
Cotisations et contributions sociales	4 954 373	4 770 281	4 954 373	4 770 281
Prestations sociales et allocations diverses	55 319	115 948	55 319	115 948
Total	13 002 766	12 282 526	13 002 766	12 282 526

ACTION

06 – Soutien

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
06 – Soutien	599 133 173	1 037 591 373	1 636 724 546	599 133 173	827 652 999	1 426 786 172
	585 107 768	846 911 776	1 432 019 543	585 107 768	662 233 767	1 247 341 534

L'action couvre l'ensemble des moyens humains et budgétaires permettant à la direction des services judiciaires de mettre en œuvre ses politiques.

Sont imputés à ce titre les moyens qui ne se rattachent directement à aucune des actions n° 01, 02, 03 et 05, c'est-à-dire :

- Les crédits de fonctionnement courant des BOP des cours d'appel, de la Cour de cassation, du casier judiciaire national, de l'École nationale des greffes (hors formation) et du BOP central des services judiciaires ;
- Les crédits d'investissement pour la réalisation et l'entretien des bâtiments judiciaires supportés par le BOP immobilier dont le secrétariat général du ministère est responsable ;

- Les dépenses d'intervention relatives aux subventions allouées au Conseil national des barreaux (CNB) et à la Fédération des conciliateurs de France (FCF).

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	599 133 173	585 107 768	599 133 173	585 107 768
Rémunérations d'activité	368 299 804	372 641 227	368 299 804	372 641 227
Cotisations et contributions sociales	228 284 452	202 355 964	228 284 452	202 355 964
Prestations sociales et allocations diverses	2 548 917	10 110 576	2 548 917	10 110 576
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	575 563 969	430 583 099	460 044 340	462 793 047
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	575 563 969	430 583 099	460 044 340	462 793 047
Titre 5 : Dépenses d'investissement	458 307 104	409 166 678	363 888 359	190 462 323
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	458 307 104	406 273 005	363 888 359	187 033 715
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État		2 893 673		3 428 608
Titre 6 : Dépenses d'intervention	3 720 300	7 161 998	3 720 300	8 978 398
Transferts aux collectivités territoriales		307 580		307 580
Transferts aux autres collectivités	3 720 300	6 854 418	3 720 300	8 670 818
Total	1 636 724 546	1 432 019 543	1 426 786 172	1 247 341 534

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement courant

Les dépenses de fonctionnement courant hors frais de justice s'élèvent à 175,8 M€ en AE et 174,4 M€ en CP. Elles sont en baisse de 6 % en AE et en hausse de 1,7 % en CP par rapport à 2023.

La consommation porte particulièrement sur les dépenses d'affranchissement qui représente 34,8 % de la dépense fonctionnement courant de titre 3. La part relative à l'affranchissement est stable par rapport à 2023.

La hausse de la dépense « Transport » constatée en 2023 se poursuit en 2024. Elle a augmenté de 9,5 % (26,3 M€) par rapport à 2023 (24 M€). Cette hausse s'explique par l'augmentation des prix des différents moyens de transport. Par ailleurs, des hausses importantes sont observées sur l'activité « Frais de déplacement de personnel - hors MP » (+2 M€) et sur l'activité Frais de déplacement de personnel – MP » (+0,5 M€) de l'OB Transport.

Une augmentation de 7,3 % (soit +0,9 M€) est également observée sur l'opération budgétaire « Document » en 2024 (12,9 M€) par rapport à l'exercice 2023.

Et également observée une hausse sur l'opération budgétaire « Personnel » de 5 % soit +0,3 M€ (6,9 M€ contre 6,6 M€ en 2023).

A l'inverse, des diminutions sont constatées par rapport à 2023 sur les opérations budgétaires :

- « Formation » (27,4 % soit -0,03 M€) ;
- « Matériel » (17,3 % soit -0,3 M€).

Immobilier occupant

Les dépenses d'immobilier occupant s'établissent à 209,3 M€ en AE et 245,1 M€ en CP. Elles sont en baisse de 27 % en AE et de 0,2 % en CP.

Les dépenses relatives aux loyers (29,2 M€) connaissent une hausse de 8,8 % et s'expliquent par des renouvellements ou de nouvelles prises à bail liées à l'augmentation des effectifs.

Les dépenses de nettoyage (32,4 M€) ont également augmenté de 2,9 %. Le contexte de la hausse des salaires, la hausse des coûts des produits, n'ont pas permis de réaliser les économies attendues par le programme. Un groupe de travail a été constitué en vue d'identifier des leviers de maîtrise de la dépense sur ce segment avec des recommandations de bonnes pratiques communiquées aux RBOP. A noter toutefois qu'il est difficile de revoir les prestations pendant la période d'exécution du marché.

A l'inverse, une baisse est constatée sur l'opération budgétaire « Énergies et fluides » (40,7 M€) soit -8,3 % par rapport à 2023. Cette baisse étant relative à la baisse des prix des fluides.

Immobilier propriétaire

Les dépenses d'immobilier propriétaire relevant du titre 3 s'élèvent à 45,4 M€ en AE. En CP, la consommation s'établit à 43,2 M€.

Dans le détail, 26,8 M€ en AE/CP ont été consommés sur la part « financement » du contrat de partenariat du tribunal de Paris et 1,7 M€ consommés en AE/CP sur la part « financement » du contrat de partenariat du palais de justice de Caen. Le solde d'exécution, soit 17 M€ en AE et 14,8 M€ en CP, correspond à des dépenses de titre 3 relatives à des opérations prises en charge sur la brique immobilier propriétaire (études, diagnostics préalables et frais annexes à des opérations d'investissement, assistance à maîtrise d'ouvrage ; interventions de dépollution, désamiantage, déplombage ou de traitement antiparasitaire nécessaires dans le cadre de certaines opérations ; frais connexes de relogement des occupants durant les travaux de certaines opérations).

Dépenses d'intervention

Les dépenses d'intervention (7,2 M€ en AE et 9 M€ CP) correspondent :

- Au versement de la subvention attribuée au conseil national des barreaux (1,7 M€) ;
- Au versement de la subvention allouée à la fédération des conciliateurs de France (0,05 M€) ;
- A la prise en charge, de la contribution française pour le compte de la juridiction unifiée du brevet, (2,5 M€) ;
- Au renforcement du maillage territorial de la médecine légale via des subventions avec contrepartie (2,6 M€ en AE et CP) ;
- Au versement aux pôles sociaux (CNITAAT et hors CNITAAT ; 0 € en AE et 1,8 M € en CP).
- 0,31 M€ en AE et CP correspondant à une erreur d'imputation émanant du BOP IMMO (affectation d'une opération sur le compte budgétaire 63 par erreur)

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Sur la partie hors immobilier propriétaire, qui représente 4,8 M€ en AE et 5,4 M€ en CP, ces dépenses ont permis d'assurer l'achat de véhicules (0,8 M€ d'AE et 0,6 M€ de CP), des investissements informatiques (2,9 M€ d'AE et 3,4 M€ de CP), des travaux de réaménagement (0,2 M€ d'AE et 0,1 M€ CP) et diverses dépenses d'entretien (0,9 M€ d'AE et 1,1 M€ de CP).

Immobilier propriétaire

Le niveau de consommation de crédits, exécuté en titre 5 sur l'immobilier propriétaire en 2024, s'élève à 404,4 M€ en AE et à 185,1 M€ en CP.

Ces dépenses ont permis d'assurer la poursuite de la programmation déconcentrée portant sur l'entretien lourd, la modernisation du patrimoine existant, de même que la mise en œuvre, sous l'angle immobilier du plan de transformation numérique ministérielle, comprenant le déploiement de l'augmentation des débits des réseaux des juridictions et la mise en œuvre d'opérations de rénovation des câblages, ainsi que la poursuite des opérations confiées à l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) antérieurement à 2018. Elles ont également permis d'assurer la poursuite des opérations importantes confiées à APIJ et aux départements immobiliers dont les travaux sont déjà lancés, les autres opérations inscrites dans la nouvelle programmation judiciaire dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice ont, quant à elles, vu leur avancement ralenti ou suspendu en raison du contexte budgétaire en 2024. Elles comprennent enfin le paiement des échéances des loyers « investissement » des contrats de partenariats du palais de justice de Caen et du tribunal de Paris.

Autorisations d'engagement

La ressource ouverte en LFI 2024 en AE dédiée à l'immobilier propriétaire s'est élevée à 456 M€. En tenant compte de la réserve de précaution, des annulations de crédits et de différents mouvements intervenus en gestion, notamment un transfert sortant de 12,5 M€ à destination du P.348 dans le cadre de l'opération interministérielle de construction de la cité administrative de Nanterre incluant une annexe du tribunal judiciaire, la ressource disponible en AE (hors AEANE) s'est élevée à 204 M€, qui a été répartie principalement comme suit :

Un montant de 99,1 M€ a été consacré au financement des opérations confiées à l'APIJ, avec en particulier l'affectation de crédits sur les opérations suivantes :

- La restructuration à long terme du palais de justice historique de l'île de la Cité (25 M€ affectés) ;
- L'extension du pôle pénal du tribunal judiciaire de Bobigny (39,3 M€) ;
- La restructuration et extension de la cité judiciaire de Colmar (17 M€) ;
- La construction du palais de justice de Lille (14,2 M€) ;
- La restructuration et extension du palais de justice de Perpignan (2,7 M€) ;

- Le financement d'opérations au titre de l'assistance Antilles-Guyane (0,6 M€).

Un montant de 115,8 M€ a été consacré à la poursuite de travaux ou d'études en cours afférents aux opérations suivies en services déconcentrés par les départements immobiliers, notamment :

- La réhabilitation de l'IGH du tribunal judiciaire de Créteil (6 M€) ;
- L'extension dans le site Deville pour le tribunal judiciaire de Toulouse (5,4 M€) ;
- La construction d'un centre d'archivage pour les ressorts des cours d'appel d'Agen et de Toulouse (5 M€) ;
- La mise en œuvre du schéma directeur du tribunal judiciaire d'Évreux (3,4 M€) ;
- La rénovation des façades et des fenêtres de la cour d'appel de Colmar (2,8 M€) ;
- L'aménagement du bâtiment INFINA pour le tribunal judiciaire de Bordeaux (2,5 M€).

Un montant de 28,5 M€ au titre des parts « financement » des contrats de partenariat du tribunal de Paris et du palais de justice de Caen.

Le montant total engagé en 2024 en dépenses de titre 5 s'est élevé à 404,4 M€, décomposé de la manière suivante :

S'agissant des opérations menées par l'APIJ, la consommation d'AE s'est élevée à 314,5 M€, conformément aux délibérations votées en conseil d'administration de l'opérateur. Parmi les principaux engagements réalisés, il convient de citer :

- La restructuration à long terme du palais de justice historique de l'île de la Cité (201,2 M€ correspondant à 187,27 M€ pour la part justice et 13,94 M€ pour la part culture) ;
- La restructuration et extension du palais de justice de Perpignan (47,3 M€) ;
- L'extension du pôle pénal du tribunal judiciaire de Bobigny (39,3 M€) ;
- La restructuration et extension de la cité judiciaire de Colmar (17 M€) ;
- La construction du palais de justice de Lille (14,2 M€).

S'agissant des opérations déconcentrées, la consommation d'AE en titre 5 s'est élevée à 91,3 M€. Peuvent être cités, parmi les engagements réalisés les plus importants, ceux portant sur :

- L'extension dans le site Deville pour le tribunal judiciaire de Toulouse (5 M€) ;
- La mise en œuvre du schéma directeur au tribunal judiciaire d'Évreux (4,7 M€) ;
- La construction d'un centre d'archivage pour les ressorts des cours d'appel d'Agen et de Toulouse (4,1 M€) ;
- La réhabilitation de l'IGH du tribunal judiciaire de Créteil (4 M€) ;
- La relocalisation du tribunal judiciaire de Verdun dans l'hôtel Vauban (2,3 M€) ;
- Le relogement du contentieux social du palais de justice d'Amiens (2,3 M€) ;
- La rénovation des façades du palais de justice de Douai (2,2 M€) ;
- L'extension et restructuration du palais de justice de Bourgoin-Jallieu (2 M€).

En ce qui concerne les contrats de partenariat, la consommation d'AE en titre 5 a été de -2,4 M€, répartie comme suit :

- Un retrait d'engagement à hauteur de 6,6 M€ relatif au traitement des indemnités de dédit de 2023 de la part investissement du tribunal de Paris ;
- Un retrait d'engagement à hauteur de 0,2 M€ relatif au traitement des indemnités de dédit de 2023 de la part investissement du palais de justice de Caen ;
- Une consommation de 4,2 M€ au titre des fiches modificatives du tribunal de Paris ;
- une consommation de 0,05 M€ au titre des fiches modificatives du palais de justice de Caen.

Enfin, en ce qui concerne les opérations menées par les SAR des cours d'appel, la consommation d'AE en titre 5 a été de 1,1 M€.

Crédits de paiement

La ressource initiale ouverte en LFI 2024, dédiée à l'immobilier propriétaire, s'est élevée à 362 M€ en CP. En tenant compte de l'application de la réserve de précaution, des annulations de crédits et de différents mouvements intervenus en gestion, notamment un transfert entrant de 2,7 M€ en provenance du P.175 dans le cadre de l'opération de restructuration du palais de l'île de la Cité et un transfert sortant de 1,1 M€ à destination du P.348 dans le cadre de l'opération interministérielle de construction de la cité administrative de Nanterre incluant une annexe du tribunal judiciaire, la ressource disponible nette en CP pour la brique immobilier propriétaire s'est élevée à 231,5 M€ intégralement consommée en titre 3 (cf. *supra* dépenses de fonctionnement) et principalement titre 5.

Le montant de la consommation de crédits de paiement en 2024 en titre 5 s'est élevé à 185,1 M€ :

Un montant de 71,4 M€ a été consacré à la poursuite des opérations judiciaires confiées à l'APIJ, en particulier :

- La construction du palais de justice de Lille (32,4 M€ payés) ;
- La construction de la cité judiciaire de Cayenne (10 M€) ;
- La restructuration du palais de justice de l'île de la Cité (6,7 M€ dont 2,8 M€ pour la part Culture et 3,9 M€ pour la part justice).

Un montant de 89,4 M€ a été consacré aux dépenses afférentes aux opérations suivies en mode déconcentré, en particulier :

- L'extension et restructuration du palais de justice de Bourgoin-Jallieu (5,3 M€ payés) ;
- La mise en œuvre du schéma directeur du tribunal judiciaire d'Évreux (3,9 M€) ;
- L'extension du palais de justice de Bayonne (3,7 M€) ;
- L'extension dans le site Deville pour le tribunal judiciaire de Toulouse (3,2 M€) ;
- La réhabilitation de l'IGH du tribunal judiciaire de Créteil (3 M€).

S'agissant des loyers « investissement » des contrats de partenariat, 20,5 M€ ont été consacrés en 2024 au règlement des échéances du contrat de partenariat du tribunal de Paris et 0,9 M€ au paiement des échéances du contrat de partenariat du palais de justice de Caen. Par ailleurs, 2,1 M€ ont été consacrés au paiement des dépenses relatives aux fiches modificatives au contrat de partenariat du tribunal de Paris.

Enfin, un montant de 0,8 M€ a été consacré aux opérations menées par les SAR des cours d'appel.

ACTION

07 – Formation

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
07 – Formation	138 452 926	57 888 759	196 341 685	138 452 926	57 888 759	196 341 685
	142 148 043	56 948 816	199 096 858	142 148 043	56 676 961	198 825 003

L'exécution des crédits imputés sur l'action n° 7 s'élève à 56,9 M€ en AE et 56,7 M€ en CP. Le niveau de consommation constaté est supérieur (+25,4 % en AE et +24,5 % en CP) à celui de 2023 du fait de formations dispensées majoritairement en présentiel et des frais de transports y afférents.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	138 452 926	142 148 043	138 452 926	142 148 043
Rémunérations d'activité	85 109 935	85 141 074	85 109 935	85 141 074
Cotisations et contributions sociales	52 753 965	56 284 452	52 753 965	56 284 452
Prestations sociales et allocations diverses	589 026	722 516	589 026	722 516
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	57 888 759	56 836 798	57 888 759	56 564 943
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	11 888 759	11 073 418	11 888 759	10 801 563
Subventions pour charges de service public	46 000 000	45 763 380	46 000 000	45 763 380
Titre 6 : Dépenses d'intervention		112 018		112 018
Transferts aux autres collectivités		112 018		112 018
Total	196 341 685	199 096 858	196 341 685	198 825 003

Les dépenses de l'action 7 se scindent en dépenses de fonctionnement courant et en subvention pour charges de service public.

Fonctionnement courant

Les dépenses de formation au titre du fonctionnement courant s'établissent à 10,8 M€ et se décomposent comme suit :

- 1,4 M€ au titre des formations dispensées par l'école nationale des greffes (ENG) ;
- 9,4 M€ au titre de la formation régionalisée dispensée par les BOP locaux.

L'École nationale des greffes (ENG) est un service à compétence nationale qui assure la formation des directeurs de services de greffe, des greffiers et des fonctionnaires de greffe. Les dépenses de l'ENG représentent 1,2 % de l'exécution en fonctionnement courant de l'action 7 et sont en hausse de 19,8 % par rapport à l'exercice 2023.

La formation régionalisée prise en charge par les BOP locaux connaît également une hausse de 8,6 % par rapport à 2023. Cette dépense est impactée par une hausse des dépenses en matière de frais de déplacement liées à la formation, pour la plupart organisées en présentiel (+14,4 % pour la formation régionalisée par rapport à 2023 et cette dépense représente 65,4 % de la dépense de l'OB Formation sur cette action).

Subvention pour charges de service public

Cette dépense correspond au paiement de la subvention pour charges de service public de l'école nationale de la magistrature (ENM). L'exécution 2024 s'est portée à 45,9 M€ après application de la réserve de précaution aux crédits ouverts en LFI (cf. infra).

ACTION

08 – Support à l'accès au droit et à la justice

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
08 – Support à l'accès au droit et à la justice	15 902 937 13 426 291		15 902 937 13 426 291	15 902 937 13 426 291		15 902 937 13 426 291

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	15 902 937	13 426 291	15 902 937	13 426 291
Rémunérations d'activité	9 775 872	8 145 560	9 775 872	8 145 560
Cotisations et contributions sociales	6 059 410	5 214 842	6 059 410	5 214 842
Prestations sociales et allocations diverses	67 655	65 890	67 655	65 890

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Total	15 902 937	13 426 291	15 902 937	13 426 291

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS PAR LE PROGRAMME AUX OPÉRATEURS

Opérateur financé (Programme chef de file) Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
ENM - Ecole nationale de la magistrature (P166)	35 763 380	35 763 380	46 000 000	46 000 000	45 875 398	45 875 398
Subventions pour charges de service public	34 763 380	34 763 380	46 000 000	46 000 000	45 763 380	45 763 380
Transferts					112 018	112 018
Subventions d'investissement	1 000 000	1 000 000				
Total	35 763 380	35 763 380	46 000 000	46 000 000	45 875 398	45 875 398
Total des subventions pour charges de service public	34 763 380	34 763 380	46 000 000	46 000 000	45 763 380	45 763 380
Total des transferts					112 018	112 018
Total des subventions d'investissement	1 000 000	1 000 000				

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.

La DSJ a notifié à l'ENM une subvention d'un montant de 45 763 380 € correspondant à l'exécuté en T3 sur la brique ENM, réserve déduite (46 000 000 € hors réserve). Pour 2024, le montant de la réserve de précaution initiale, d'un montant total de 1 053 480 € a été supportée par l'opérateur à hauteur de 236 620 €. Les 816 860 € restant ont été supportés par la brique budgétaire « fonctionnement courant » du P166. Cette réserve a été déterminée par application des taux prévus par le PLF 2024, soit 0,5 % sur la part T2 et 5,5 % sur la part HT2 de la SCSP.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

EMPLOIS EN FONCTION AU SEIN DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Opérateur	ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes	ETPT rémunérés par les opérateurs				ETPT rémunérés par d'autres collectivités
		sous plafond *	hors plafond	dont contrats aidés	dont apprentis	
ENM - Ecole nationale de la magistrature	862	228	6	0	0	0
	1 009	283	7	0	0	0
	1 024	257	8	0	0	0
Total	862	228	6	0	0	0
	1 009	283	7	0	0	0
	1 024	257	8	0	0	0

* Les emplois sous plafond 2024 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

Le plafond autorisé d'emploi pour 2024 est fixé à 283 ETPT auxquels s'ajoutent 7 ETPT hors plafond, soit 290 ETPT au total. Il est en augmentation de 33 ETPT par rapport à 2023.

Au 31 décembre 2024, la consommation moyenne annuelle d'ETPT s'élève à 264,88 ETPT (sous plafond : 256,95 ETPT/hors plafond : 7,93 ETPT).

SCHÉMA D'EMPLOIS ET PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

	Prévision ETPT	Réalisation ETPT
Emplois sous plafond 2024 *	283	257

* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

	Prévision ETP	Réalisation ETP
Schéma d'emplois 2024 en ETP	33	29

Opérateurs

OPÉRATEUR

ENM - Ecole nationale de la magistrature

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS DE L'OPÉRATEUR

Le projet de budget initial (BI) pour l'année 2024 présentait les caractéristiques suivantes :

- **Une augmentation inédite de la subvention pour charges de service public de 11 M € (+31,6 %)** destinée à couvrir les dépenses induites par l'augmentation des promotions (charges du nouveau bâtiment « Archipel », augmentation des indemnités de stage (en nombre d'auditeurs), frais de déplacements), ainsi que les recrutements (33 ETP supplémentaires étaient prévus en 2024 en complément des 26 ETP de 2023) et les augmentations salariales consécutives aux décisions gouvernementales de 2023 (revalorisation du point d'indice, prime des magistrats...).
- **Une augmentation conséquente du montant total des dépenses en autorisations d'engagement (13,45 %) et en crédits de paiements (18,03 %) par rapport au BI 2023**, justifiée par les raisons évoquées ci-dessus. La seule augmentation de la masse salariale (recrutements de magistrats ou de personnels de catégorie A+, primes des magistrats, augmentation mécanique des vacances versées aux intervenants extérieurs...) représentait un montant de 4,8 M€ par rapport au BI et 6 M€ par rapport au BR3 (prévision d'exécution 2023 la plus fiable). La prise en charge du bâtiment Archipel sur 9 mois (livraison fin mars 2024) représentait un montant de 1,2 M€ en fonctionnement (AE / CP) et 1,2 M€ en investissement (CP).
- **Un déséquilibre minime** amenant à opérer un prélèvement sur le fonds de roulement, qui devait être ramené à 1 mois de fonctionnement, seuil inférieur aux ratios habituels des établissements publics.

Un budget rectificatif n° 1 (BR1) de gestion qui a eu pour objet d'enregistrer la prise à bail de nouveaux locaux à Paris pour une durée de 3 ans fermes, destinés à l'organisation des sessions de formation continue en un lieu unique.

Il prenait également en compte un transfert de crédits entre la cour d'appel de Bordeaux et l'ENM pour l'organisation de la cérémonie de prestation de serment de la Promotion 2024.

Un budget rectificatif n° 2 (BR2) qui a eu pour objet de prendre en compte les réductions de besoins en matière de personnel et d'intervention et leur redéploiement vers des dépenses de fonctionnement induites par l'accroissement de l'activité de l'établissement, ainsi que des mesures nouvelles et le report d'actions financées en 2023 par des partenaires extérieurs et non encore totalement dénouées.

Un budget rectificatif n° 3 (BR3) qui a eu pour objet de prendre en compte la réactualisation de la programmation budgétaire afin de présenter au conseil d'administration un budget le plus proche possible de la prévision d'exécution au 31/12/2024.

Ce budget rectificatif n° 3 est issu d'un dialogue budgétaire approfondi avec les différents services prescripteurs de l'établissement ainsi qu'avec la direction des services judiciaires (DSJ). Il réajustait les prévisions budgétaires initiales sur les enveloppes de personnel, fonctionnement et investissement, avec une volonté affichée de réduire le solde budgétaire déficitaire, en prévision de la gestion 2025 dont l'objectif était de présenter au vote un budget à l'équilibre.

Enfin, il ajustait les recettes et dépenses de deux projets suivis en recettes fléchées

Sur l'exécution 2024 du budget :

- **Les autorisations d'engagement (AE)**

Les autorisations budgétaires, votées par le Conseil d'administration lors du BR3 du 22/11/2024, ont été exécutées à hauteur de 94,96 % (mais 98,48 % par rapport au BI). Cette exécution budgétaire est en retrait par rapport à 2023 (99,36 %), mais demeure satisfaisante dans le contexte de l'exercice.

On constate dans le détail de l'exécution un déséquilibre entre la consommation sur l'enveloppe de fonctionnement (97,29 %) et celle du personnel (93,39 %).

Un taux d'exécution de l'enveloppe de fonctionnement proche de la prévision

Dès le budget initial, l'enveloppe de fonctionnement avait été resserrée, avec une augmentation de seulement 7,09 % afin de faire face aux dépenses induites par des promotions plus importantes. En budget rectificatif, cette enveloppe a été fortement modifiée afin de prendre notamment en charge les AE nécessaires au bail du nouveau site « Arborial » à Montreuil (+1,2 M€). Cette augmentation a toutefois été minimisée par le transfert des crédits prévus pour les locations de salles sur les actions 3 et 5.

Enfin, en BR2 et BR3 cette enveloppe a encore dû être adaptée en fonction des consommations en forte hausse sur les lignes déplacements et indemnités de stages des auditeurs. On constate en effet sur ces deux postes une augmentation totale de 474 905 €, malgré une maîtrise importante sur les déplacements, avec « seulement » 28 137 € de plus qu'en 2023.

Le taux de réalisation de l'enveloppe de fonctionnement de l'établissement est de 97,38 % hors recettes fléchées, contre 100,86 % en 2023, 82,47 % en 2022 (taux perturbé par la non concrétisation du bail Archipel en 2022) et 97,33 % en 2020. **Ce taux, en prenant en compte les budgets suivis en recettes fléchées, s'établit à 97,29 %.**

Globalement, le coût du fonctionnement de l'établissement est maîtrisé par rapport à l'exécution de 2023 avec une augmentation de seulement 3,95 %. Le fonctionnement général de l'établissement est évidemment fortement impacté par la prise en charge d'un nombre plus important d'auditeurs et de publics à former, ainsi que de nouveaux sites.

Une consommation de l'enveloppe de personnel inférieure à la prévision

Les dépenses globales de personnel sur l'établissement ont été exécutées à hauteur de 93,39 % en AE=CP. Ce taux était de 99,96 % en 2023, 99,78 % en 2022, 99,21 % en 2021, et de 92,2 % en 2020.

Hors recettes fléchées le taux est de 93,44 %.

La situation au 31 décembre 2024 montre, en matière de consommation d'emplois, une exécution totale inférieure de 15,08 ETPT à la prévision sous-jacente au budget initial et de 12,08 ETPT par rapport au dernier BR. Cet écart s'explique essentiellement par le temps de latence entre les départs et les arrivées et par un décalage de recrutement pour les emplois créés dans le plafond 2024, avec 6 emplois reportés (27 sur 33 pourvus). Il est à noter que la consommation des emplois hors plafond s'élève à 7,9 ETPT et est légèrement supérieure par rapport à la prévision au budget rectificatif (mais très inférieure par rapport au plafond de 15 ETPT voté).

Un taux d'exécution total de 93,39 %

En matière de masse salariale, le montant non consommé s'élève à 2 009 013 €, soit 6,61 %. En ce qui concerne les emplois rémunérés sous plafond, l'exécution s'élève à 22 188 027 €, traduisant un taux d'exécution de 95,85 % par rapport au prévisionnel de 23 149 604 € du BR3. Cette situation est le reflet d'une difficulté réelle d'évaluation de la masse salariale avec une difficulté de prévision sur les délais et le niveau des recrutements.

On a également constaté en 2024 une forte augmentation du volume de vacances non payées, du fait d'un fort *turn-over* au sein du service RH, mais également d'une difficulté technique consécutive à la mise en place d'un nouveau process de traitement de ces vacances. Ce nouveau mode de fonctionnement est en cours d'évaluation et devra vraisemblablement être modifié rapidement.

Le montant de vacances inscrit en « charges à payer » et donc constituant une dette de l'établissement est de 3 222 762 €.

c/ Une enveloppe d'investissement fortement impactée par le changement

La consommation des AE en investissement est de 99,31 % (94,36 % en 2023).

Le BI 2024 présentait comme caractéristique une forte baisse par rapport au compte financier 2023 (-0,6 M€, soit -17,4 %) et priorisait uniquement les dépenses indispensables liées à la sécurité (physique ou informatique) et celles liées à l'installation dans les bâtiments « Archipel » et « Arborial » (avec une modification de 500 000 € en BR1 (par redéploiement de crédits de fonctionnement).

d/ Une consommation totale de l'enveloppe d'intervention

A compter de 2020, en application de la réglementation budgétaire, une enveloppe d'intervention réservée aux versements de subventions par l'ENM a été créée. Cette enveloppe est ouverte pour 214 000 € (soit 0,44 % du Budget) a été consommée à hauteur de 100 %.

- **Les crédits de paiement (CP)**

a) Fonctionnement

Les crédits de paiement ont été réalisés globalement à hauteur de 93,08 % (99,85 % en 2023). Au 31/12/2024, le montant des services faits en attente de facturation s'élève à 417 421 € (441 619 € en 2023).

b) Personnel

Hors recettes fléchées, les CP sont consommés à hauteur de 93,09 % (100,06 % en 2023). S'agissant du personnel, les AE étant égales aux CP, la justification du taux est identique à celle des AE.

c) Investissement

Les investissements ont été réalisés à hauteur de 3 151 739 €, soit un taux de réalisation de 95,91 % (98,95 % en 2023). Ces crédits de paiements ont permis de solder en totalité les travaux engagés en 2023 pour Archipel (321 185 €) et les travaux rendus nécessaires par Arborial. Les CP prévus pour les régies de Bordeaux et d'Archipel ont également été utilisés.

d) Intervention

A compter de 2020, en application de la réglementation budgétaire, une enveloppe d'intervention réservée aux versements de subventions par l'ENM a été créée. Le montant des CP consommés est de 214 000 €, soit 100 %.

- **Les recettes**

A l'issue du BR3, les prévisions budgétaires en recettes s'élevaient à 48 298 578 €. Au 31/12/2024, les encaissements ont été réalisés à hauteur de 48 034 314 €, soit un taux global de réalisation de 99,45 % contre 99,47 % en 2023, 99,77 % en 2022 et 100 % en 2021. Le taux d'exécution des recettes est excellent et cette prévision est fiabilisée.

Une subvention en très forte augmentation de 11 M € (+31,6 %)

La subvention notifiée en 2024 d'un montant de 45 763 380 €, traduit une augmentation de 11 M€ par rapport à celle de 2023, destinée à couvrir les dépenses induites par l'augmentation des promotions (charges du nouveau bâtiment « Archipel », augmentation des indemnités de stages et frais de déplacements), ainsi que les recrutements (33 ETP supplémentaires étaient prévus en 2024 en complément des 26 ETP alloués en 2023) et les augmentations salariales consécutives aux décisions gouvernementales de 2023 (revalorisation du point d'indice, prime des magistrats,...).

Cette subvention a été versée en totalité. Elle représente **95,27 %** du montant total des recettes de l'établissement.

Évolution du montant des autres recettes

Les autres recettes sont principalement constituées d'autres financements de l'État, des financements publics et des recettes propres. Dans les premières catégories, on retrouve notamment 767 000 € versés par la DGAFP au titre des classes Prépa Talents (6500 € X 118 élèves), ainsi que 273 222 € pour le financement de projets MILDECA, ainsi que des participations de Campus France, du MEAE et de diverses ambassades.

Il est toutefois à noter qu'un financement de la MILDECA prévu en 2024 pour 177 750 € n'a pas été versé et le sera en 2025.

S'agissant des recettes propres, elles sont en retrait par rapport aux prévisions du BR3 de 162 945 €.

FINANCEMENT APPORTÉ À L'OPÉRATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

Programme intéressé Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
P105 – Action de la France en Europe et dans le monde	67	66			29	19
Transferts	67	66			29	19
P185 – Diplomatie culturelle et d'influence						1
Transferts						1
P209 – Solidarité à l'égard des pays en développement		177				35
Transferts		177				35
P129 – Coordination du travail gouvernemental	163	163			390	273
Transferts	163	163			390	273
P166 – Justice judiciaire	35 763	35 763	46 000	46 000	45 875	45 875
Subventions pour charges de service public	34 763	34 763	46 000	46 000	45 763	45 763
Transferts					112	112
Subventions d'investissement	1 000	1 000				
P231 – Vie étudiante	5	5			5	5
Subventions pour charges de service public	5	5			5	5
P148 – Fonction publique		702			637	767
Transferts		702			637	767
Total	35 998	36 876	46 000	46 000	46 936	46 976

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

COMPTE FINANCIER 2024

Avertissement

La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d'euros)

Charges	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Produits	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Personnel	30 845	28 968	Subventions de l'État	45 763	45 763
<i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>	5 623	5 197	– subventions pour charges de service public	45 763	45 763
			– crédits d'intervention(transfert)		
Fonctionnement autre que les charges de personnel	16 635	16 088	Fiscalité affectée		
Intervention (le cas échéant)	260	214	Autres subventions	877	2 139
Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention	1 700	1 721	Revenus d'activité et autres produits	1 694	1 562
<i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	1 700	1 721	<i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>	500	306
<i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>			<i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>	30	6
			<i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i>		121
Total des charges	47 740	45 269	Total des produits	48 334	49 464
Résultat : bénéfice	594	4 195	Résultat : perte		
Total : équilibre du CR	48 334	49 464	Total : équilibre du CR	48 334	49 464

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

Emplois	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Ressources	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	1 764	5 484
Investissements	2 821	3 299	Financement de l'actif par l'État		
			Financement de l'actif par les tiers autres que l'État		
			Autres ressources	1	6
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
Total des emplois	2 821	3 299	Total des ressources	1 765	5 490
Augmentation du fonds de roulement		2 191	Diminution du fonds de roulement	1 056	

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

La subvention pour charges de service public allouée au titre de l'année 2024 a été majorée de 31,6 % par rapport à 2023. Les subventions de l'État (subvention pour charges de service publics et subvention pour charge d'investissement) sont supérieures de 28 % par rapport à l'exercice précédent ; en outre la SCI n'a pas été reconduite en 2024.

L'année 2024 a été une année inédite pour l'ENM qui débutait un nouveau cycle de formation, avec des promotions beaucoup plus importantes et un nouveau site en gestion.

Le fonds de roulement prévisionnel de l'école s'établit à 4 042 270 € au BR3, soit un niveau stable par rapport au budget initial 2024 (+0,7 %), qui reposait sur un niveau de fonds de roulement à 4 015 213 €. Il s'établit finalement à 6 857 301 € à fin 2024.

TRÉSORERIE

(en milliers d'euros)

Compte financier 2023	Budget initial 2024	Compte financier 2024
8 006	7 111	10 932

En fin d'année 2024, la trésorerie finale s'élève à 10 932 266 €, soit une très nette amélioration par rapport au budget initial (7 110 801 €).

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

(en milliers d'euros)

Dépenses	Budget initial 2024		Compte financier 2024 *	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	31 306	31 306	28 387	28 387
Fonctionnement	14 105	14 474	15 878	14 015
Intervention	260	260	214	214
Investissement	1 500	2 821	1 976	3 152
Total des dépenses AE (A) CP (B)	47 171	48 861	46 456	45 768
dont contributions employeur au CAS pensions	0	0	0	0

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Recettes globalisées	47 676	47 948
Subvention pour charges de service public	45 763	45 763
Subvention pour charges d'investissement	0	0
Autres financements de l'État	1 177	1 480
Fiscalité affectée	0	0
Autres financements publics	100	232
Recettes propres	636	473
Recettes fléchées	128	85
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0	0
Financements de l'État fléchés	0	0
Autres financements publics fléchés	128	85
Recettes propres fléchées	0	0
Total des recettes (C)	47 804	48 033
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)	0	2 266
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)	1 057	0

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

Destination <i>Budget initial Compte financier *</i>	Personnel	Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
1111&1111N°1 : Assurer le recrutement élèves magistrats	3 046 2 474	650 669	700 663	25 25	25 25	0 0	0 0	3 721 3 168	3 771 3 163
1111N°2 : Assurer la formation initiale des élèves magistrats	9 758 10 044	5 812 5 908	5 862 5 896	0 0	0 0	0 0	0 0	15 570 15 952	15 620 15 940
N°3 : Assurer la formation continue des magistrats français	4 959 3 790	1 496 1 261	1 446 1 454	0 0	0 0	0 0	0 0	6 455 5 052	6 405 5 245
N°4 : Assurer la formation internationale et développer la coopération internationale	1 731 1 298	846 806	846 809	150 113	150 113	0 0	0 0	2 727 2 216	2 727 2 220
N°5 : Assurer la formation initiale et continue des juges non professionnels	2 248 2 793	450 460	450 490	0 0	0 0	0 0	0 0	2 698 3 252	2 698 3 283
N°6 : Action soutien	9 564 7 988	4 851 6 775	5 170 4 702	85 77	85 77	1 500 1 976	2 821 3 152	16 000 16 816	17 640 15 918
Total	31 306 28 387	14 105 15 878	14 474 14 015	260 214	260 214	1 500 1 976	2 821 3 152	47 171 46 456	48 861 45 768

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

Besoins	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Solde budgétaire (déficit) (D2)	1 057	0
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements	0	1
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins	0	0
Autres décaissements non budgétaires	0	0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	1 057	1
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)	0	2 924
Abondement de la trésorerie fléchée	0	0
Abondement de la trésorerie non fléchée	0	3 007
Total des besoins	1 057	2 925

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Solde budgétaire (excédent) (D1)	0	2 266
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements	0	0
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement	0	0
Autres encaissements non budgétaires	0	659
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)	0	2 925
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)	1 057	0
Prélèvement sur la trésorerie fléchée	0	83

(en milliers d'euros)

Financements	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée	1 057	0
Total des financements	1 057	2 925

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Une consommation d'AE en retrait par rapport aux prévisions du BR3 mais excellente par rapport au BI.

Le solde budgétaire, différence entre les recettes et les crédits de paiement, est bénéficiaire en 2024. Il est de 2 266 470,30 €, contre – 2 886 640,27 € en 2023.

Ce solde budgétaire conduit à un abondement sur la trésorerie de 2 925 768,64 €. Ainsi à la clôture de l'exercice, **le niveau de trésorerie s'établit à 10 932 266,16 €.**

Ainsi, le solde budgétaire est bénéficiaire de 2,3 M€ dans le compte financier 2024 contre une prévision initiale de -1,1 M€. Le BR3 prévoyait un solde de -0,7 M€.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
Emplois rémunérés par l'opérateur :	234	290	265
– sous plafond	228	283	257
– hors plafond	6	7	8
<i>dont contrats aidés</i>			
<i>dont apprentis</i>			
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :	862	1 009	1 024
– rémunérés par l'État par ce programme	862	1 009	1 024
– rémunérés par l'État par d'autres programmes			
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes			

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

Le plafond d'emplois était fixé à 290 ETPT, dont 283 ETPT sous plafond en 2024. L'exécution s'établit à 264,88 ETPT (sous plafond : 256,95 ETPT/hors plafond : 7,93 ETPT). L'augmentation du plafond d'emplois en 2024 par rapport à 2023 a pour objectif de permettre à l'école de faire face au renforcement des promotions d'auditeurs de justice, rendant nécessaire d'accroître le personnel.